



المستشار

اينما وجدت الثقة

تأسست عام 2006

الجوانب الاقتصادية

الأصلي

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870  

السنتر : بعد نفق حقوق امام كليه الحقوق (برج سما 1)
المكتبه : امام بوابه كليه حقوق (اخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح

الفهرس

الصفحة

السؤال

س ١ : اكتب في دور البنوك في مجال تلقي وترويج وتغطية الاكتتاب في الاوراق المالية ؟ ص ٣

س ٢ : تكلم عن ممارسة البنوك لنشاط أمناء الحفظ ؟ ص ٦

س ٣ : اكتب في نظام المالك المسجل ص ١٢

موضحاً أهميته والتزاماته والجهات التي يجوز ان تكون مالكة مسجلاً ؟

س ٤ : اكتب في الطبيعة القانونية للمالك المسجل ؟ ص ١٧

س ٥ : عرف بنوك الإيداع موضحاً الجهات التي ترغب في العمل كابنوك إيداع ؟ ص ١٩

لم تعد البنوك الامرة في عملها على الوظائف المصرفية التقليدية ، إنما أصبح البنوك دوراً جديداً ووظائف جديدة تواكب التطورات العالمية في الحركات الاقتصادية.

هذا التطور الحديث ادور البنوك أدى إلى قيامها اليوم بخدمات جديدة العملياتها لم تكن تعيدها من قبل، حيث أدخلت الوسائل الحديثة في عملها وابتكرت وسائل جديدة الجذب المدخرات واستعادتها، ونوعت من عملياتها وخدماتها وخصصت إدارات متخصصة في القيام بالعمليات الجديدة متجاوزة بذلك حدود الوظائف التقليدية.

على أن أهم تطور للبنوك متجاوزة به هذه الحدود التقليدية دورها كأمين استثمار يقوم بحفظ وإدارة محافظ الأوراق المالية للجهات التي يقوم بتكوينها، ودخولها في النظام القانوني لترسبات الاستثمار ومال الاستثمار الجماعي المشترك.

تقوم البنوك نفسها بتكوين وإدارة حوافظ الأوراق المالية من طريق إنشاء صناديق استثمار تقوم بإصدار وثائق بهدف تجميع المدخرات من صفار المدخرين المستثمرين الاستثمارها في الأوراق المالية الشيطاً السوق رأس المال ، ليس هناك ما يمنع البنوك في مصر من تجاوز حدود الوظائف التقليدية إلى أفاق الحداثة مستخدمة المدخرات المتراكمة لديها في تمويل المشروعات بأساليب وطرق حديثة كعمل التأجير التمويلي وعقود المشاركة .

دور البنوك في مجال سوق الأوراق المالية

تقوم البنوك بدور رئيسي في سوق الأوراق المالية كأحد الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية حيث تقوم بتلقى وترويج وتغطية الاكتتاب في هذه الأوراق، كما تعمل البنوك كأمناء حفظ حيث تمارس نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها بما في ذلك حسابات الأوراق المالية باسم ولصالح العميل المالك أو بأسم المالك المسجل ولصالح المالك المستفيد من عائد الأوراق المالية وذلك تنفيذاً لتعليمات العميل وفي حدودها، وذلك من خلال تعامل البنوك كأمناء حفظ مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وهي شركة تقوم بممارسة ثلاثة أنشطة رئيسية،

النشاط الاول ← نشاط الإيداع المركزي ويتناول حفظ الأوراق المالية لدى الشركة أو لدى أمناء الحفظ، ونقل ملكية الأوراق المالية التي تم التعامل عليها بالقيد الدفترى، وقيد حقوق الرهن على الأوراق المالية، وإجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول الأوراق المالية.

النشاط الثاني ← نشاط القيد المركزي للأوراق المالية ويتناول إمساك السجلات بأسماء ملاك الأسهم وغيرها من الأوراق المالية.

النشاط الثالث ← لهذه الشركة هو صندوق ضمان التسوية حيث ،تنشئ شركة الإيداع والقيد المركزي وتدير صندوقاً لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات الأوراق المالية التي تتم في البورصة بين الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية والأعضاء لدى الشركة.

دور البنوك في مجال تلقي وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية

س ١: اكتب في دور البنوك في مجال تلقي وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ؟

تلعب البنوك دوراً هاماً منذ بداية تكوين الشركات وقيامها بإصدار الأوراق المالية من أسهم وسندات من خلال تلقيها الاكتتاب في هذه الأوراق وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

أولاً: دور البنوك في مجال تلقي الاكتتاب في الأوراق المالية :

رغم أن عملية تلقي الاكتتاب من خلال البنوك قصد بها أساساً بسط رقابة الجهات المختصة لتأمين وحماية الادخار العام، إلا أن البنوك من خلال هذه العملية تستطيع أن تقوم بدور هام في ترويج وانتشار هذه الأوراق من خلال الإمكانيات المتوافرة لدى هذه البنوك في فروعها الكثيرة المنتشرة والتي تساعد على سرعة الدعاية والترويج .

قد أصبح الاكتتاب العام عن طريق البنوك إلزامياً بمقتضى القانون ٢٦ لعام ١٩٥٤ ، بناءً على ذلك إذا طرح جانب من أسهم الشركات للاكتتاب العام، يجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك .

جاء قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ليقرر بأنه إذا طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الاقتصاد بتلقي الاكتتاب أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض، أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال .

تأكيداً لحماية الادخار العام لم يكتف المشرع بأن يتم الاكتتاب العام عن طريق البنوك وإنما أضاف بأنه يجب أن تودع المبالغ المدفوعة الحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص.

مقتضى هذا الحكم أن إيداع مبالغ الاكتتاب يجب أن يتم لدى أحد البنوك المرخص لها بذلك دون غيرها من الجهات الأخرى الجائز لها تلقي الاكتتاب مثل الشركات التي تنشأ خصيصاً لتلقي الاكتتاب ، هذه الشركات مخصصة لها فقط بحوزة تلقي الاكتتاب دون حق الاحتفاظ بمبلغ الاكتتاب بعد غلقه .

لا يجوز السحب من مبالغ الاكتتاب المودعة لدى البنك إلا بعد أن يقدم من ينوب عن الشركة قانوناً ما يفيد إشهار نظام الشركة في السجل التجاري .

استثناء من ذلك ← إذا فشل الاكتتاب وبالتالي تأسيس الشركة فيكون من حق المكتتبين استرداد المبالغ التي دفعت الحساب المشروع الذي لم يتم .

يكون البنك ملزماً برد المبالغ إلى المكتتبين إذا صدر حكم من قاضي الأمور المستعجلة بتعيين من يسحب هذه المبالغ وتوزيعها على المكتتبين، وذلك إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص بإنشائها إلى اللجنة المختصة .

يلتزم البنك أيضاً ترد المبالغ إلى المكتتبين إذا اتفق جميع المؤسسين على العدول عن تأسيس الشركة وقدموا إلى البنك إقراراً بذلك مصدقاً على التوقيعات الواردة فيه ، ولكن يجب ملاحظة أنه بالنسبة للشركات التي تم إيداع أسهمها طبقاً الأحكام قانون الإيداع والقيود المركزي لأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠، عند قيامها بطرح أسهم الزيادة أو جانب منها في اكتتاب عام أو خاص يكون تلقى الاكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ فقط وليس عن طريق شركة ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية.

التزاماً بالنص يقتصر هذا فقط على حالة طرح أسهم الزيادة أو جانب منها في اكتتاب عام أو خاص، أما في حالة قيام الشركة بإصدار أوراق مالية لأول مرة فإن تلقى الاكتتاب يكون عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير المختص أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض، والبنك في قيامه بعملية تلقي الاكتتاب يلتزم بأن يعمل مع المؤسسين على القيام بعملية النشر وتوزيع قسائم الاكتتاب.

الاكتتاب يتم بموجب شهادات يبين فيها تاريخ الاكتتاب وبيانات أخرى وموقع عليها من المكتتب أو وكيله وتتضمن قبوله لعقد تأسيس الشركة ونظامها، والبنك في عملية تلقي الاكتتاب إنما يقوم بها باعتباره نائباً معيناً من المشرع، ولذلك يلتزم بالتحقق مع المؤسسين من صحة الاكتتاب وقيام المكتتبين بدفع ٢٥% على الأقل.

كما يجب عليه التحقق من صحة البيانات الواردة بقسائم الاكتتاب وأهلية وشخصية المكتتبين.

البنك في احتفاظه بمبالغ الاكتتاب حتى يقوم من ينوب عن الشركة قانوناً بما يفيد إشهار نظام الشركة في السجل التجاري، والتزام المؤسسين بترك المبالغ المتجمعة من الاكتتاب حتى يتم ذلك إنما يتم باعتبار البنك مودعاً لديه تأسيساً على عقد الوديعة المصرفية والبنك يعتبر بذلك مسئولاً عن الوديعة وملتزمًا قانوناً بالتزامات المودع، فعليه تلقي الاكتتاب يقوم بها البنك باعتباره وكيلًا معيناً من المشرع واحتفاظه بمبالغ الاكتتاب يقوم باعتباره مودعاً لديه.

ثانياً: دور البنوك في مجال نزوح وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية :

تقوم الشركات بنشاطها في السوق الأولية حيث يتم الإصدار الأصلي للأوراق المالية، وقد تقوم الشركات والجهات المصدرة للأوراق المالية بالتعامل مباشرة مع المشتريين في هذه السوق، ولكن من الأفضل لهذه الشركات والجهات المصدرة الاعتماد على البنوك والشركات المصرح لها بممارسة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية حيث تقوم البنوك بعملية الوساطة بين مصدرى الأوراق المالية والمشتريين النهائيين للأوراق المالية.

تبدأ العملية باتصالات بين الشركة المصدرة للأوراق المالية وشركة أو بنك من المصرح لهم بممارسة ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، ومن المفروض أن تقوم الشركات والجهات المصدرة بإقامة علاقة دائمة مع إحدى بنوك وشركات ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لأنه عادة ما يقوم بنك الترويج والتغطية بالاشتراك في جميع مراحل الإعداد والتنفيذ لهذه الإصدارات.

يشارك بنك ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية نشاطه بعد الاتفاق الذي يبرمه مع الشركة المصدرة، وبخطر الهيئة العامة لسوق المال بصورة من هذا الاتفاق.

قد نصت المادة ١٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢م على أن: تتضمن الأعمال المرتبطة بترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ما يلي:

١- إدارة عمليات ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وجلب المستثمرين وما قد يتصل من نشر في وسائل الإعلام.

٢- الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة وغير المطروحة للاكتتاب العام.

قد نصت المادة ٢٨ من القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢م على أنه: " لا يجوز مزاولة الأنشطة المنصوص عليها في المادة السابقة - وهي المادة ٢٧ ومنها نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية - إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد في السجل المعد لديها لهذا الغرض.

١- ترويج الاكتتاب في الأوراق المالية :-

تستطيع البنوك التي تمارس نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب أن تلعب دوراً هاماً في مجال ترويج الاكتتاب في الأوراق المالية، حيث يكون لدى هذه البنوك إدارات متخصصة في هذا المجال.

هذه الإدارات المتخصصة بما تتمتع به من خبرة ودراسة وإمكانيات تستطيع أن يكون لها دوراً هاماً في مرحلة التمهيد لإصدار الأوراق المالية.

على هذه البنوك العاملة في مجال ترويج الأوراق المالية القيام بعمل الدراسة اللازمة لذلك مع القيام بوضع تصور مبدئي عن هذا الإصدار من ناحية القيمة والتوقيت وظروف السوق، هذه البنوك بما لديها من إدارات متخصصة ذات خبرة تستطيع متابعة تطورات السوق، ومتابعة المشروعات المختلفة، ويستطيع بنك الترويج تقديم المشورة والمعلومات المساعدة المشروعات الراجعة في إصدار الأوراق المالية.

تستطيع هذه البنوك أن تلعب دوراً هاماً في ترويج وانتشار الأوراق المالية، مما يساعد على ازدهار سوق الأوراق المالية من خلال الإمكانيات المتوافرة لهذه البنوك والتي تساعد على سرعة الدعاية والترويج مما تعجز عنه الشركات مصدرة الصكوك.

٢- تغطية الاكتتاب في الأوراق المالية :-

قد تجاوزت البنوك مرحلة تلقي الاكتتاب والاحتفاظ بمبالغ الاكتتاب وترويج الأوراق المالية إلى مرحلة تغطية الاكتتاب، حيث يجوز للبنوك الاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه من أوراق مالية في حالة عدم تغطية الاكتتاب ويكون لهذه البنوك أن تعيد طرح ما اكتتبت فيه للجمهور دون التقيد بإجراءات وقيد وتداول الأسهم .

تستطيع هذه البنوك الاكتتاب في الأوراق المالية سواء كانت هذه الأوراق مطروحة أو غير مطروحة للاكتتاب العام، وهو ما يسمى بتغطية الاكتتاب، والتغطية التي تقوم بها هذه البنوك إما أن تكون تغطية كلية أو كاملة للصكوك المصدرة، عندما يقوم بنك ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بالتعهد بتصريف الإصدار بالكامل، فإنه يحصل على هامش للربح

يستطيع البناء إعادة طرح الأوراق المالية التي اكتتبت فيها كلها أو جزء منها في اكتتاب عام أو عن غير طريق الاكتتاب العام، ولكن يشترط أن يتم ذلك بذات الشروط والأوضاع الواردة بنشرة الاكتتاب المعتمدة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ اعتماد تلك النشرة.

عندما يقوم بنك ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بإعادة طرح الأوراق المالية التي اكتتبت فيها فإنه يبيع بالسعر المعروض للاكتتاب العام أو أقل أو أكثر لأنه لا يتقيد بالقيمة الاسمية للورقة، وفي حالة قيام الشركة المصدرة بإصدار أسهم مع إعطاء حق الأولوية الحمله الأسهم الحاليين في شراء أي أسهم جديدة تصدرها، فإن بنك ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية يلتزم بشراء جميع الأسهم التي لا يقوم الحملة الحاليين بشراؤها وذلك عند سعر محدد، إذا تم الاتفاق على ذلك ويطلق على هذا الاتفاق لفظ الانتظار والتربح

في حالة عرض الأسهم أولاً على الجمهور في اكتتاب عام مع عدم وجود حق الأولوية للمساهمين القدامى فإن بنك ترويج وتغطية الاكتتاب يكون دوره هو دور الوكيل وليس التاجر حيث يقتصر دوره في هذه الحالة على الترويج فقط دون الاكتتاب

ممارسة البنوك لنشاط أمناء الحفظ

س ٢ : تكلم عن ممارسة البنوك لنشاط أمناء الحفظ ؟

صدر القرار الوزاري رقم ٨٩١ لسنة ١٩٩٥، بإضافة نشاط إمسك سجلات أوراق مالية ضمن الأنشطة التي تتصل بمجال الأوراق المالية التي يمكن أن تباشرها الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وقد تم إلغاء هذا النشاط واستبداله بنشاط أمناء الحفظ بعد تنظيمه في قانون الإيداع والقيود المركزي رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠.

أولاً : أحكام أمناء الحفظ :

١ - المقصود بأمناء الحفظ :

الجهات المصرح لها بممارسة نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها بما في ذلك حسابات الأوراق المالية باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد، وذلك تنفيذاً لتعليمات العميل وفي حدودها.

٢ - الجهات التي يجوز لها ممارسة نشاط أمناء الحفظ :

كانت المادة ٤٦ من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيود المركزي **قبل التعديل** تنص على أنه لا يجوز لغير **الجهات الآتية** ممارسة نشاط أمناء الحفظ :

- **الجهة الأولى :-** البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وفقاً للشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
 - **الجهة الثانية :-** الشركة سواء بنفسها أو عن طريق وكلاء لها من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية طبقاً للاتفاق الذي تبرمه معها الشركة في هذا الشأن .
 - **الجهة الثالثة :-** الشركات والجهات الأجنبية التي تمارس نشاط أمناء الحفظ بشرط أن يكون مركزها الرئيسي خاضعاً للرقابة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
- كان السماح لشركة الإيداع والقيود المركزي بممارسة نشاط أمناء الحفظ منتقداً لاستئثار الشركة بأغلب الأنشطة المتعلقة والمرتبطة بالإيداع والقيود المركزي ، لذلك تم تعديل المادة ٤٦ من اللائحة التنفيذية بموجب القرار رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٢، حيث **نصت المادة الجديدة على أنه "لا يجوز لغير الجهات الآتية" ويجوز ترخيص من الهيئة ممارسة نشاط أمناء الحفظ :**

- **الجهة الأولى :-** البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وفقاً للشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .
 - **الجهة الثانية :-** الشركات والجهات الأجنبية التي تمارس نشاط أمناء الحفظ بشرط أن يكون مركزها الرئيسي خاضعاً للرقابة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
- لم تنص المادة ٤٦ المعدلة صراحة على** جواز ممارسة شركة الإيداع والقيود المركزي لنشاط أمناء الحفظ، وإنما تم إضافة المادة ٤٦ مكرر بموجب ذات القرار الوزاري رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٢ يسمح لشركة الإيداع والقيود المركزي بممارسة هذا النشاط من الباب الخلفي باعتبارها من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث تنص المادة ٤٦ مكرر على أن يتم الترخيص للشركات التي تتعامل بنظام الشراء بالهامش بمزاولة نشاط أمناء الحفظ على ألا يقل صافي رأس المال المحدد وفقاً لأحكام الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ عن مليون جنيه.

🔗 **يتضح من ذلك أن** الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية يجوز لها أيضاً ممارسة نشاط أمناء الحفظ سواء كانت هذه الشركة العاملة هي شركة ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، أو شركة السمسرة، أو شركة تكوين وإدارة حوافظ الأوراق المالية، أو شركة رأسمال المخاطر، أو شركة الإيداع والقيود المركزي، أو شركة التعامل والوساطة والسمسرة في السندات ، أو شركة تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية .

🔗 نحن نفضل أن يقتصر ممارسة نشاط أمناء الحفظ على البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري والجهات والشركات الأجنبية التي تمارس نشاط أمناء الحفظ وفقاً لما هو وارد في المادة ٤٦ المعدلة من اللائحة التنفيذية لما لهذه الجهات من خبرة في هذا المجال .

🔗 كذلك نرى عدم منح شركة الإيداع والقيود المركزي رخصة ممارسة نشاط أمناء الحفظ لتعدد الأنشطة التي تقوم بها هذه الشركة ولعدم خلق أي نوع من التعارض والتضارب بين هذه الأنشطة.

٣- نشاط أمناء الحفظ

🔗 يتم تنفيذ مجموعة من العمليات بمعرفة أمناء الحفظ أو وكلائهم

🔗 **وأهم هذه العمليات إجمالاً ما يلي :**

- العملية الأولى :- إيداع الأوراق لدى شركة الإيداع والقيود المركزي :

🔗 بالنسبة للأوراق المالية المسلمة إلى مالكيها يقوم أمين الحفظ ، باعتباره أحد أعضاء الإيداع المركزي بعملية إيداع الأوراق المالية لدى شركة الإيداع والقيود المركزي حيث يتوجه العميل إلى أمين الحفظ لتسليم الأوراق المالية التي يرغب في إيداعها بالإيداع المركزي لدى الشركة ويقوم أمين الحفظ بالتأكد من سلامة الأوراق المالية المسلمة إليه **من حيث :**

- أ- استيفاء الأوراق المالية للشكل القانوني المطلوب.
- ب- فحص ومراجعة الأوراق المالية من حيث الفئات والمسلسلات والكوبون المرفق والأختام والتنازلات ... إلخ .
- ج- مطابقة اسم العميل بالصكوك أو بشهادات نقل الملكية على اسم العميل المودع أو من ينوب عنه قانوناً .
- د- التأكد من أن الأوراق المالية الجاري إيداعها أو رهنها قابلة للتداول، طبقاً لما يخطر به في هذا الشأن أو يكون من المفترض علمه به.

🔗 يقوم أمين الحفظ بعد استلام الأوراق المالية بتسليم إيصال استلام أوراق مالية للعميل مع الاحتفاظ بصورة منه .

🔗 يقوم أمين الحفظ أو وكيله بتسليم الأوراق المالية التي تم تسجيل بياناتها إلى شركة الإيداع والقيود المركزي على أن يتم ترتيب الصكوك في الإيداع وفقاً لترتيبها في نموذج البيان الاسمي .

🔗 في حالة قبول إيداع الأوراق المالية، تقوم شركة الإيداع والقيود المركزي بتسوية الإيداع وتضاف الكمية المقبولة في حساب الأوراق المالية الخاص بالعميل في قاعدة البيانات بالشركة، تكون الكمية عندئذ متاحة في حساب العميل لدى أمين الحفظ ويمكنه إصدار تعليمات لتنفيذ أي عمليات عليها .

🔗 يقوم أمين الحفظ بإصدار وتسليم كشف حساب أوراق مالية للعميل ، مما يفيد الإضافة ولا تعتبر كشف الحساب بديلاً عن الأسهم لأن بديل الأسهم هي القيود الدفترية لدى شركة الإيداع والقيود المركزي .

أما الأوراق المالية الصادرة من الشركات والجهات التي تطرح أوراقها من خلال اكتتاب، فإن إيداع وحفظ هذه الأوراق يكون من خلال الشركات والجهات المصدرة، حيث تصدر هذه الشركات والجهات مكاً واحداً يودع لدى شركة الإيداع والقيود المركزي .

- العملية الثانية :- الاشتراك في تنفيذ عمليات شراء الأوراق المالية المقيدة بنظام الإيداع المركزي :

يصدر أمر الشراء من العميل أو من نائبه القانوني سواء بتوقيعه الشركة السمسرة أو باستخدام البطاقة المؤمنة وفقاً للنظام الذي تعده شركة الإيداع والقيود المركزي وتعتمده الهيئة، أو تليفونياً طبقاً لنظام التسجيل التليفوني المعتمد من الهيئة ، على أن يتضمن الأمر على الأخص ما يلي:

- نوع وكمية وسعر الأوراق المالية التي يريد العميل شراؤها .
 - اسم أمين الحفظ الذي يريد تحويل الأوراق المالية المشتراة إليه لإدارتها .
 - مدة سريان الأمر .
 - توقيع العميل أو كيفية ورود الأمر .
- يقوم أمين الحفظ بمطابقة بيانات الأمر مع البيانات المسجلة للعميل بقاعدة بياناته وفقاً لحسابه المفتوح لديه من حيث الكود الموحد وصحة صدور الأمر من العميل أو نائبه القانوني وفي حالة اختلاف الكود الموحد يتم الاتفاق بين شركة السمسرة القائمة بالتنفيذ وأمين الحفظ على الكود الموحد الصحيح الذي يتفق مع اسم العميل من واقع بطاقة تحقيق الشخصية ويتم تنفيذ العملية في البورصة على كود أمين الحفظ المشتري، ويقوم السمسار بإبلاغ أمين الحفظ بالتنفيذ، وفي نفس يوم التنفيذ وبعد انتهاء شركة الإيداع والقيود المركزي من استلام عمليات التداول اليومي من البورصة.

- العملية الثالثة :- الاشتراك في تنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بنظام الإيداع المركزي :

يصدر أمر البيع من العميل أو نائبه القانوني سواء بتوقيعه الشركة السمسرة أو باستخدام البطاقة المؤمنة وفقاً للنظام الذي تعده شركة الإيداع والقيود المركزي وتعتمده الهيئة، أو مرفقاً لنظام التسجيل التليفوني المعتمد من الهيئة وفي هذه الحالة قد تطلب شركة السمسرة تعزيز الأمر بورقة مكتوبة حتى يمكن إثبات الأمر بسهولة عند حدوث النزاع ،

يجب أن يتضمن الأمر على الأخص ما يلي :

- الأمر الأول :- نوع وكمية وسعر الأوراق المالية التي يريد العميل بيعها .
 - الأمر الثاني :- اسم أمين الحفظ الذي يريد حساب الأوراق المالية المراد بيعها .
 - الأمر الثالث :- مدة سريان الأمر .
 - الأمر الرابع :- توقيع العميل أو كيفية ورود الأمر .
- تقوم شركة السمسرة بإرسال صورة أمر البيع الصادرة من العميل أو نائبه مختومة بخاتمتها إلى أمين الحفظ للاستعلام عن كفاية الرصيد وصحة كود العميل، ويقوم أمين الحفظ بمطابقة بيانات الأمر مع البيانات المسجلة للعميل بقاعدة بياناته وفقاً لحسابه المفتوح لديه من حيث الرصيد، والكود الموحد وصحة توقيع العميل على الأمر طبقاً لكيفية وروده. وفي حالة اختلاف الكود يتم الاتفاق بين السمسار البائع وأمين الحفظ البائع على الكود الموحد الصحيح الذي يتفق على اسم العميل من واقع بطاقة تحقيق شخصية، ويستمر تنفيذ أمر البيع بالبورصة بهذا الكود من خلال شركة السمسرة .

الجدير بالذكر في هذا الشأن أن شركة الإيداع والقيود المركزي تلتزم يفتح حسابات أوراق مالية وحسابات نقدية على النظام الآلي لديها لكل عضو تسوية تتم من خلالها التسوية الورقية والنقدية لعمليات التداول الخاصة به، وذلك بهدف متابعة حقوق مالك الورقة المالية لدى كل عضو من أعضائها بما يعكس جميع العمليات التي يتم تنفيذها على هذه الأوراق .

- العملية الرابعة :- تحويل محفظة الأوراق المالية :

يقوم العميل بتوقيع عقد مع أمين الحفظ المراد التحويل إليه، إذا لم يكن متعاقداً معه مسبقاً، لأنه على أمين الحفظ والعميل أن يبرما اتفاقاً مكتوباً بما لا يتعارض مع القواعد والأحكام التي تضعها الهيئة.

كما أن العميل عندما يصدر أمر الشراء عليه أن يتضمن اسم أمين الحفظ الذي يريد تحويل الأوراق المالية المشتراة إليه لإدارتها، ويجب على العميل إخطار أمين الحفظ مسبقاً برغبته في تحويل المحفظة إليه.

يقوم العميل أو نائبه القانوني بإصدار طلب تحويل المحفظة وتسليمه إلى أمين الحفظ المحول منه الرصيد الخاص بالعميل على أن يتضمن طلب التحويل، وعلى الأخص ما يلي :

أ- نوع وكمية الأوراق المالية المراد تحويلها .

ب- اسم أمين الحفظ المحول إليه الأوراق المالية المراد تحويلها .

ج- توقيع العميل أو نائبه القانوني .

يقوم أمين الحفظ المحول منه بمطابقة بيانات الأمر على البيانات المسجلة للعميل بقاعدة بياناته يقوم أمين الحفظ المحول منه بتسجيل أمر تحويل تسليم المحفظة العميل إلى أمين الحفظ المحول إليه ثم يتم إصدار أمر التحويل وإرساله آلياً إلى شركة الإبداع والقيود المركزي التي تقوم بإرساله آلياً لأمين الحفظ المحول إليه .

يقوم أمين الحفظ المحول إليه باستلام أمر التحويل الوارد إليه وقبوله . يقوم أمين الحفظ المحول إليه بتسليم العميل كشف حساب (كشف حركة حساب) يفيد إضافة الرصيد في حسابه المتاحة.

- العملية الخامسة :- تجميد الأوراق المالية في حسابات العملاء :

يقوم العميل بنفسه، أو الجهة الإدارية (البورصة أو هيئة سوق المال) أو الجهة القضائية، بإعطاء أمر تجميد رصيد عميل إلى أمين الحفظ موضحاً به سبب التجميد، وتاريخ انتهائه، والورقة المالية والكمية .

يقوم العميل بإصدار أمر التجميد لأن أمين الحفظ ملتزم بحفظ رأسمال حسابات الأوراق المالية وإدارتها باسم ولصالح مالكيها ووفقاً لتعليماته وفي حدودها .

- العملية السادسة :- متابعة عمليات الرهن التي تتم على حسابات الأوراق المالية للعملاء :

يقوم الدائن المرتهن سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بمخاطبة إدارة رهن الأوراق بشركة الإبداع والقيود المركزي بالمستندات اللازمة للرهن، هذه المستندات عبارة عن الآتي :-

أ- **المستند الأول :-** خطاب معتمد ومختوم من الدائن المرتهن ببيان فيه نوع الورقة المالية وكميتها وجميع البيانات الجوهرية لإتمام عملية الرهن

ب- **المستند الثاني :-** نسخة معتمدة من عقد رهن الأوراق المالية.

ج- **المستند الثالث :-** إقرار موقع من الدائن المرتهن والمدين الراهن يتضمن جميع الصلاحيات الممنوحة للدائن المرتهن على قيمة الأوراق المالية المرهونة وتوابعها والعوائد المستحقة عليها من كوبونات أرباح وأسهم مجانية.

د- **المستند الرابع :-** كشف حساب من أمين الحفظ الذي يدير حسابات العميل الراهن من الأوراق المالية المرهونة، موضحاً به الرصيد في تاريخ الرهن.

هـ- **المستند الخامس :-** ملئ النموذج المسلم من إدارة الرهن بالشركة الدائن المرتهن.

يتم الاستعلام عن رصيد العميل للتأكد من كفاية الرصيد لإتمام الرهن وفي حالة كفاية الرصيد يتم رهن الكمية لصالح الدائن المرتهن وإخطاره بتمام رهن الكمية .

- العملية السابعة:- إصدار كشوف الأرصدة وحركة الحساب الخاصة بالعملاء:

يلتزم أمين الحفظ بموافاة العملاء بكشف حساب تفصيلي بصفة إلى كل عميل على أن يتضمن الكشف العمليات التي تم تنفيذها ورصيد العميل.

- العملية الثامنة:- تنفيذ عمليات استبدال وإلغاء شهادات الإيداع الدولية في حسابات العملاء:

المقصود بشهادات الإيداع ← الشهادات التي تصدرها بنوك الإيداع ويتم قيدها وتداولها في بورصات الأوراق المالية المحلية أو الدولية، هذه الشهادات تعبر عن الأوراق المالية التي تقوم بنوك الإيداع بشرائها من الجهات المصدرة لها بهدف ترويحها وبيعها في الداخل أو الخارج، فهي شهادات تصدرها البنوك في مقابل ملكيتها ملكية مسجلة للأوراق المالية .

٤- التزامات أمين الحفظ

- أ- يلتزم أمين الحفظ بتوقيع عقد بينه وبين شركة الإيداع والقيد المركزي باعتباره من أعضاء الإيداع المركزي .
- ب- يجب على أمين الحفظ أن يبرم اتفاقاً مكتوباً مع عملائه يحدد حقوق والتزامات كل منهما تجاه الآخر ، ويجب أن يتضمن هذا الاتفاق ما يلي :-
- بيانات أمين الحفظ بما في ذلك السجل التجاري وعنوان المركز الرئيسي والفرع الذي يتم التعامل معه.
- بيانات العميل بما في ذلك اسمه ومهنته ومحل إقامته وجنسيته .
- التزام أمين الحفظ بحفظ وإمساك حسابات الأوراق المالية وإدارتها باسم ولصالح مالكيها ووفقاً لتعليماته وفي حدودها
- أسلوب قيام العميل بإخطار أمين الحفظ بتعليماته كتابة أو بواسطة التسجيل الهاتفي وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.
- التزام أمين الحفظ بإرسال كشف حساب تفصيلي للعميل بشكل دوري مع بيان وسيلة إرسال كشف حساب العميل واستلام العميل له والتصديق عليه.
- تحديد أتعاب أمين الحفظ بوضوح وعلى نحو يشمل كافة مستحققاته.
- التزام أمين الحفظ بالفصل بين حسابات العملاء، وبينها وبين حساباته الخاصة.
- التزام أمين الحفظ بتعويض العميل عن أي ضرر يلحق به بسبب مخالفة أمين الحفظ لتعليماته أو إساءة تنفيذها .
- عدم جواز قيام أمين الحفظ برهن الأوراق المالية للعميل بدون الحصول على أمر كتابي منه.
- رد الأوراق المالية للعميل وما يستحقه من مبالغ نقدية بناء على طلبه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الطلب
- التزام أمين الحفظ ببذل أقصى درجات - الرجل الحريص في تنفيذ أوامر العميل .
- أسلوب تسوية المنازعات التي تنشأ بين الطرفين .
- ج- يجب على أمين الحفظ أن يمسك سجلاً لكل عميل يتضمن ما يلي :-
- اسم ومهنة العميل ومحل إقامته وشكله القانوني وجنسيته.
- بيان ما إذا كان العميل يتعامل باسمه ولصالحه أو باعتباره مالكاً سجلاً يتعامل لصالح ملاك مستفيدين .
- العنوان الذي يتم مراسلة العميل عليه.
- أسماء وصفة من لهم حق التوقيع عن العميل أو تمثيله لدى أمين الحفظ.

كما يجب على أمين الحفظ أن يحتفظ بملف لكل عميل يحتوى على المقد ومرفقاته ويجب أن يتم التعاقد قبل فتح حساب للعميل.

د- يجب على أمين الحفظ في حالة التعاقد للمرة الأولى، القيام بتكويد العميل ببورصة الأوراق المالية وإخطار العميل بالكود الموحد الذي سيتم التعامل في الأوراق المالية على أساسه .

هـ- يتعين على أمين الحفظ الحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالعميل وعدم السماح للغير الإطلاع عليها، وذلك بمراعاة ما قد تطلبه الهيئة وشركة الإيداع والقيود المركزي والجهات المختصة من بيانات .

و- تطبيقاً لمبدأ الشفافية يلتزم أمين الحفظ في تعامله مع عملائه بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم، وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم معه وأن يتجنب كل ما من شأنه تمييز بعضهم بطريق مباشر أو غير مباشر.

المقصود بالمساواة هنا ← المساواة النسبية، فهي مساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم مع أمناء الحفظ فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات والتقارير وكشف الحساب المرسل بصفة دورية إلى العملاء فهناك فرق بين العميل الشخص الطبيعي والعميل الشخص الاعتباري، العميل الشخص الطبيعي يجب تجنب كل ما من شأنه تمييز بعضهم بطريق مباشر أو غير مباشر سواء كان العميل صغيراً أو كبيراً، وكذلك طائفة العميل الشخص الاعتباري يجب أيضاً تجنب كل ما من شأنه تمييز بعضهم بطريق مباشر أو غير مباشر، ولكن يجب ملاحظة أن التزام أمين الحفظ بمبادئ الأمانة والحرص على مصالح العملاء واجباً وسارياً على جميع العملاء دون تفرقة .

ي- يجب على أمين الحفظ الالتزام بما تضعه الهيئة العامة لسوق المال وشركة الإيداع والقيود المركزي من قواعد ونظم حفظ الأوراق المالية وإدارتها.

ح- يلتزم أمين الحفظ بالفصل بين الأوراق المالية المملوكة له والحسابات الخاصة به وبين ما يخص عملائه، مع إمساك السجلات اللازمة لذلك .

خ- يجب على أمين الحفظ إخطار العميل كتابةً أو بإحدى الوسائل التي يتم الاتفاق عليها في العقد الموقع بينهما بأى تغيير يطرأ على حسابات الأوراق المالية الخاصة به .

ط- يلتزم أمين الحفظ برد الأوراق المالية للعميل وما يستحقه من مبالغ نقدية بناءً على طلبه، وذلك بمراعاة الاتفاق الذي يبرم على العميل، ويقصد برد الأوراق المالية تسليم العميل كشف حساب نهائي بالأوراق المالية المملوكة له ورد ما يستحقه من مبالغ نقدية.

ظ- يقوم أمين الحفظ إذا كان أحد البنوك بتلقى الاكتتاب في الأوراق المالية وذلك بالنسبة للشركات التي تم إيداع أسهمها

طبقاً لأحكام قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠

ثانياً : الطبيعة القانونية لأمناء الحفظ :

يتضح مما سبق أن نشاط البنوك في مجال أمناء الحفظ يتضمن شقين،

الشق الأول ← حفظ الأوراق المالية المملوكة للعميل،

الشق الثاني ← التعامل على الأوراق المالية وإدارتها بما في ذلك حسابات الأوراق المالية وإدارتها باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد .

فيما يتعلق بالشق الأول ← حفظ الأوراق المالية للعميل المالك فالعلاقة قائمة على أساس عقد الوديعة الكاملة، حيث يلتزم أمين الحفظ بحفظ الأوراق المالية وردها بذاتها كما هي للعميل المالك وذلك وفقاً للاتفاق المكتوب بين أمين الحفظ والعميل .

⚖️ **فيما يتعلق بالشق الثاني** ← التعامل على الأوراق المالية وإدارتها بما في ذلك حسابات الأوراق المالية باسم الصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد، فنجد أن العلاقة قائمة على أحكام الوكالة العادية كما هو واضح من إحياء المشرع ولأسباب الآتية:

- **السبب الأول :-** أن المشرع صرح بأن التعامل على الأوراق المالية وإدارتها يتم باسم ولصالح المالك، والوكيل العادي يتعاقد ويتعامل باسم ولصالح الموكل.
- **السبب الثاني :-** يلتزم أمين الحفظ وفقاً للاتفاق المكتوب على عملائه بإمسك حسابات الأوراق المالية وإدارتها باسم ولصالح مالكيها ووفقاً لتعليماته وفي حدودها.
- **السبب الثالث :-** يلتزم أمين الحفظ بموافاة العميل بكشف حساب تفصيلي بصفة دورية يتضمن العمليات التي تم تنفيذها ورصيد العميل.
- **السبب الرابع :-** يلتزم أمين الحفظ ببذل أقصى درجات عناية الرجل الحريص في تنفيذ أوامر العميل.
- **السبب الخامس :-** يلتزم أمين الحفظ بالحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالعميل وعدم السماح للغير بالإطلاع عليها
- **السبب السادس :-** يلتزم أمين الحفظ في تعامله مع عملائه بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم.
- **السبب السابع :-** يلتزم أمين الحفظ بالفصل بين حسابات العملاء، وبينها وبين حساباته الخاصة.
- **السبب الثامن :-** عدم جواز قيام أمين الحفظ برهن الأوراق المالية للعميل بدون الحصول على أمر كتابي منه.
- **السبب التاسع :-** أيضاً من نتائج التزام الوكيل بتنفيذ تعليمات موكله، يلتزم أمين الحفظ بتعويض العميل عن أي ضرر يلحق به بسبب مخالفة تعليمات العميل أو إساءة تنفيذها.
- **السبب العاشر :-** يلتزم أمين الحفظ برد الأوراق المالية للعميل وما يستحقه من مبالغ نقدية بناء على طلبه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الطلب، مع مراعاة الاتفاق الذي يبرم مع العميل

المالك المسجل

⚖️ تقوم البنوك بدور هام في سوق الأوراق المالية من خلال ممارستها لنشاط المالك المسجل، حيث تسجل الأوراق المالية باسم البنك لدى شركة الإيداع والقيود المركزي مع تقرير الحقوق والمزايا الناتجة عن هذه الأوراق للعميل البنك وهو ما يطلق عليه المالك المستفيد.

س ٣: اكتب في نظام المالك المسجل موضحاً أهميته والتزاماته والجهات التي يجوز أن تكون مالكة مسجلاً ؟

أولاً : أحكام مالك المسجل :

⚖️ **المقصود بالمالك المسجل** ← أن تكون الأوراق المالية مسجلة باسم شخص (المالك المسجل) ويكون الشخص آخر الحقوق والمزايا الناتجة عنها (المالك المستفيد)، حيث يتيح نظام المالك المسجل أن تسجل الأوراق المالية وتباع وتشتري باسم شخص ويكون لشخص آخر أو أكثر الحقوق الناتجة عنه.

١. أهمية نظام المالك المسجل:

- أ- يحقق نظام المالك المسجل إمكانية تجميع أوامر العملاء المستفيدين المتشابهة في أمر واحد مجمع بما يوحد سعر البيع أو الشراء، ويحقق العدالة بين الملاك المستفيدين.
- ب- يعتبر نظام المالك المسجل البديل الآلي والمتطور للأوراق المالية لحامله لأنه من الطبيعي أن يحل هذا النظام محل الأوراق المالية لحاملها، لأن الأوراق المالية لحاملها يجب أن تقيد لدى شركة الإيداع والقيود المركزي باسم المالك المسجل مع الحفاظ على سرية اسم المالك المستفيد صاحب الحق في ملكية الورقة الحاملها .

ج- يعتمد النظام على وجود قاعدة بيانات للملاك المستفيدين لدى كل مالك مسجل ولدى شركة الإيداع والقيود المركزي، حيث يعد في الشركة سجل لقيود بيانات الملاك المستفيدين والتي تحصل عليها الشركة من الملاك والمسجلين وفقاً لأحكام المادة ٢٦ من قانون الإيداع والقيود المركزي التي تقرر بأنه للشركة القيام بكل الأعمال الضرورية والملائمة لإتمام قيد الأوراق المالية وقيد نقل ملكيتها وما يتصل بذلك من بيانات.

د- التسجيل في هذه القاعدة يتم على أساس المعلومات المسلمة إلى شركة الإيداع والقيود المركزي من الملاك المسجلين سواء عند بدء التعصل أو عند حدوث أي عمليات على حسابات الملاك المستفيدين، لأنه على المالك المسجل أن يخطر الشركة ببيانات الملاك المستفيدين للأوراق المالية التي يتم إيداعها وقيدتها باسمه على النموذج الذي تعده الشركة لهذا الغرض وذلك في خلال ثلاثة أيام من تمام إيداع الأوراق المالية أو تعديل قيد ملكيتها حسب الأحوال .

٢. الجهات التي يجوز أن تكون مالكا مسجلاً :

لا يجوز أن يكون مالكا مسجلاً إلا بنوك الإيداع والجهات التي تمارس أنشطة أمناء الحفظ أو إدارة محافظ الأوراق المالية أو أي نشاط آخر يصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الهيئة يتضح من ذلك أنه لا يجوز أن يكون مالكا مسجلاً إلا ما يلي :

أ- **تعريف بنوك الإيداع** ← البنوك التي تملك أوراقاً مالية من خلال شرائها من الجهات المصدرة لها بهدف ترويجها وبيعها في الداخل والخارج من خلال شهادات إيداع يتم تداولها في البورصة تعبر عن هذه الأوراق المالية، أي أن هذه البنوك تصدر شهادات إيداع يتم قيدها وتداولها في بورصات الأوراق المالية المحلية أو الدولية في مقابل ملكيتها ملكية مسجلة لأوراق مالية.

ب- **تعريف بأمناء الحفظ** ← الجهات التي تمارس نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها بما في ذلك حسابات الأوراق المالية باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد، وذلك تنفيذاً للتعليمات العميل وفي حدودها .

ج- **تعريف بالجهات التي يجوز أن تكون مالكا مسجلاً** ← الشركات والجهات التي تتولى إدارة نشاط صناديق الاستثمار وشركة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية للأفراد والجهات الأخرى التي لا تأخذ شكل صناديق الاستثمار.

في حالة حصول شركة إدارة محافظ الأوراق المالية على قرار الهيئة بمزاولة نشاط المالك المسجل فإنه ينشأ تعارض في النقاط التالية :

النقطة الأولى ← من حيث عمليات البيع والشراء :- بالنسبة لنشاط الشركة كجهة تدير محافظ الأوراق المالية يكون البيع والشراء باسم وتصلح للعميل،

بالنسبة لنشاط الشركة كمالك مسجل يكون البيع والشراء باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد

النقطة الثانية ← بالنسبة للعقود المبرمة مع العميل :-

بالنسبة لنشاط الشركة كجهة تدير محافظ الأوراق المالية فإنها تقوم بإعداد العقد وترسل نسخة منه إلى الهيئة.

بالنسبة لنشاط الشركة كمالك مسجل تكون العقود المبرمة مع المالك المستفيد هي التي تقرها وتعتمدها الهيئة

- النقطة الثالثة ← بالنسبة لتنفيذ العمليات:-

بالنسبة لنشاط الشركة كحجة تدير محافظ الأوراق المالية، فإنه بالرغم من أن الشركة لا تقوم بإجراء معاملات على حساب العميل بدون إذن أو تفويض منه وبدون تجاوز لهذا التفويض، إلا أن قيامها بعملية إدارة محافظ الأوراق المالية تتم بعد الحصول على الإذن والتفويض وفقاً لتقديراتها طالما أنها تبذل في ذلك عناية الرجل الحريص أو أقصى درجات العناية في تحقيق أهداف العميل.

بالنسبة لنشاط الشركة كمالك مسجل فإنها تلتزم بتنفيذ العمليات بناء على تعليمات العملاء (المستفيدين)، حيث يلتزم المالك المسجل بتعليمات المالك المستفيد بالنسبة إلى التصويت عن الورقة والتصرف فيها.

- النقطة الرابعة ← بالنسبة لعملية إيداع الأوراق المالية وكذلك الأموال المخصصة لشراء الأوراق المالية أو الناتجة عن بيعها:-

بالنسبة لنشاط الشركة كجهة تدير محافظ الأوراق المالية، فإنها تقوم بإيداع الأوراق المالية لدى شركة الإيداع والقيود المركزي باسم العميل، أما الأموال المخصصة لشراء الأوراق المالية أو الناتجة عن بيعها فإنها تودع في أحد البنوك باسم العميل أو لدى أحد الشركات المرخص لها بذلك بالنسبة لنشاط الشركة كمالك مسجل فإن الأوراق المالية تودع باسمها كمالك مسجل على أن تكون الحقوق والمزايا الناتجة عنها للمالك المستفيد.

د- الأنشطة الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة ← يجوز أيضاً أن يكون مالكا مسجلاً أي نشاط تمارسه أي شركة أو جهة يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة.

٣. إجراءات قيد المالك المسجل لدى الهيئة :

على كل مالك مسجل أن يقيد اسمه وبياناته في سجل تعدده الهيئة لهذا الغرض، حيث ينشأ بقطاع عمليات السوق بالهيئة العامة لسوق المال سجل لقيد المالك المسجلين يتضمن اسم المالك المسجل وشكله القانوني ورقم القيد في السجل التجاري وعنوان مركزه الرئيسي ورقم الترخيص له بمزاولة نشاطه وأسماء المسؤولين عن نشاطه كمالك مسجل.

يكون القيد في السجل المذكور بموجب طلب يرفق به الترخيص بمزاولة نشاط أمين الحفظ بالنسبة لأمناء الحفظ، أو موافقة البنك المركزي المصري بالنسبة لبنوك الإيداع المصرية أو ما يثبت خضوع المركز الرئيسي لبنك الإيداع الأجنبي الرقابة أحد الجهات الأعضاء عضوية عادية لدى المنظمة الدولية لجهات الرقابة على الأوراق المالية.

لكي يتم القيد في هذا السجل وحصول المالك المسجل على قرار الهيئة بمزاولة النشاط، يجب أن يتوافر لدى المالك المسجل النظم والسجلات اللازمة لقيامه بنشاطه وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية **المشار إليها وعلى الأخص:**

أ- نظام داخلي ودورة مستندية لمتابعة وتحصيل وقيد ورد الحقوق الناشئة عن الأوراق المالية وتسليمها إلى مالكيها المستفيدين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استحقاقها.

ب- نظام داخلي لإخطار المالك المستفيدين بالمواضع والقرارات التي يلزم على المالك المسجل التصويت بشأنها نيابة عنهم قبل موعد التصويت بوقت كاف.

هـ- نظام لتلقى وتنفيذ التعليمات التي ترد من المالك المستفيدين بشأن القرارات التي يتعين على المالك المسجل التصويت عليها.

د- نظام الإخطار المالك المستفيدين بالمعلومات التي يفصح عنها مصدر الورقة المالية وفقاً للالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح.

٤. تعامل مصدر الورقة مع المالك المسجل :

١٥ يكون تعامل مصدر الورقة المالية مع المالك المسجل، ويكون تعامله على هذا النحو مبرراً لذمته ، فالجهات والشركات التي تصدر الأوراق المالية في حالة وجود المالك المسجل يكون تعاملها مع هذا المالك مبرراً لذمتها .

١٥ لكننا نرى أنه لا يوجد ما يمنع من تعاملها مع المالك المستفيد إذا رغب في ذلك وأعلن عن اسمه لأنه هو المالك الأصلي للورقة المالية وتعاملها أيضاً على هذا النحو يكون مبرراً لذمتها.

٥. التزامات المالك المسجل :

١٥ يلتزم المالك المسجل بالتزامات أمناء الحفظ المنصوص عليها في قانون الإيداع والقيود المركزي ولائحته التنفيذية السابق بيانها، بالإضافة إلى ذلك يلتزم المالك المسجل بالآتي :

أ- الالتزام بإبرام عقد مع المالك المستفيد:-

على المالك المسجل إبرام عقد مع المالك المستفيد يتضمن حقوق والتزامات كل منهما، وعلى الأخص ما يلي:

- الخدمات التي يقدمها للملاك المستفيدين والعمولات التي يلتزمون بها مقابل هذه الخدمات، وكيفية تحديدها ومواعيد وطريقة سدادها .
- التقارير وكشوف الحساب التي يلتزم المالك المسجل بتزويد المالك المستفيد بها، ومواعيد وكيفية ذلك .
- تنظيم أسلوب حضور المالك المسجل نيابة عن المالك المستفيد في الجمعيات العامة للشركات التي يمتلك أسهماً في رأس مالها، والتصويت نيابة عنه.

ب- الالتزام بإمسك السجلات وتبليغ البيانات :

يلتزم المالك المسجل بإمسك سجلات تتضمن بيانات وافية عن الملاك المستفيدين لديه، وعليه أن يخطر شركة الإبداع والقيود المركزي بجميع بيانات الملاك المستفيدين لديه وحجم ملكية كل منهم من الأوراق المالية المختلفة، وعلى المالك المسجل أن يخطر شركة الإبداع والقيود المركزي ببيانات الملاك المستفيدين للأوراق المالية التي يتم إيداعها وقيدها باسمه على النموذج الذي تعده الشركة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثة أيام من تمام إيداع الأوراق المالية أو تعديل قيد ملكيتها حسب الأحوال.

١٥ يلتزم المالك المسجل بمطابقة سجلاته مع سجلات شركة الإبداع والقيود المركزي كلما طلبت ذلك، ويجوز للمالك المسجل طلب هذه المطابقة . ويجوز لشركة الإبداع والقيود المركزي تصحيح أو تعديل أي بيانات غير صحيحة في سجلاتها سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الهيئة أو كل ذي مصلحة.

١٥ كما يلتزم المالك المسجل بإعداد ملف خاص لكل مالك مستفيد يسجل فيه البيانات المتعلقة به وحركة حساباته وتعاملاته وتخضع هذه الملفات وما يثبت بها من بيانات الرقابة الهيئة.

١٥ كما يلتزم المالك المسجل بإخطار المالك المستفيد كتابة بالمعلومات التي يفصح عنها مصدر الورقة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بها.

ج- الالتزام بتمكين المالك المستفيد من حقوقه :

يلتزم المالك المسجل بتمكين المالك المستفيد من جميع الحقوق التي تنتجها الأوراق المالية المودعة والمقيدة باسمه، وعلى الأخص الحقوق المالية، بما في ذلك عوائد تلك الأوراق وناتج التصرف فيها وذلك خلال اليوم التالي على الأكثر من حصوله عليها.

د- الالتزام بالتصويت وفقاً لتعليمات المالك المستفيد : يلتزم المالك المسجل بتعليمات المالك المستفيد بالنسبة إلى التصويت في الجمعيات العمومية التي يملك المالك المستفيد أسهماً في رأسمالها ، كما يلتزم بالتصويت عن كل مالك من الملاك المستفيدين وفقاً للتعليمات التي تلقاها منه .

كما يلتزم المالك المسجل بأن يخطر الملاك المستفيدين كتابة بالموضوعات التي يتعين التصويت عليها بالجمعيات العمومية للشركات التي يساهمون في رأسمالها قبل موعد عقد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن عشرة أيام .

٦. إجراءات التصويت الآلى :

أ- في حالة التصويت الآلى - حيث يجوز لشركة الإيداع والقيود المركزي أن تقوم بتصميم نظام آلى للتصويت لاجتماعات الجمعية العامة للجهات المصدرة لأوراق مالية مقيدة لدى الشركة يقوم المالك المسجل بالتقدم الشركة الإيداع والقيود المركزي للحصول على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بتصويته نيابة عن ملاكه المستفيدين .

ب- تقوم شركة الإيداع والقيود المركزي بمراجعة البيانات الواردة من المالك المسجل وما تم تسجيله فعلياً على موقع الشركة ومراجعة المستندات المرفقة .

ج- كما يسمح للمالك المسجل بتقديم أية تعديلات على نموذج التصويت المقدمة لشركة الإيداع والقيود المركزي في ميعاد أقصاه ثلاثة أيام عمل قبل ميعاد انعقاد اجتماع الجمعية .

د- تكون شركة الإيداع والقيود المركزي مسؤولة عن تسليم الجهة المصدرة الطبعة الخاصة بنتيجة تصويت مالكي الأوراق المالية والملاك المسجلين على قرارات الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقاد الجمعية بيوم عمل على الأقل .

هـ- ثم بعد ذلك يتعين على الجهة المصدرة أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة أن تتأكد من عدم قيام المساهمين الذين قاموا بالتصويت آلياً على قرارات الجمعية العامة أو الملاك المسجلين الغائبين عنهم والموضحين بالكشوف المرسله من شركة الإيداع والقيود المركزي بالتصويت مرة أخرى على قرارات الجمعية العامة .

٧. إجراءات التصويت بالحضور :

أ- في حالة قيام المالك المسجل بالتصويت بالحضور على قرارات الجمعية العامة نيابة عن الملاك المستفيدين لديه، يتعين عليه تسليم شركة الإيداع والقيود المركزي نماذج التصويت المجمع الخاصة بعملائه .

ب- يتعين على الجهة المصدرة التأكد من قيام المالك المسجل الذي لم يقم بالتصويت آلياً بتقديم المستندات الدالة على تفويض المالك المستفيد له بحضور الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه اعتماداً على بيانات الملاك المستفيدين والملاك المسجلين المقدمة إليها من شركة الإيداع والقيود المركزي ويكون ذلك بالطريقة التي تراها مناسبة .

ج- يجب على الجهة المصدرة التأكد من عدم قيام المالك المسجل بالتصويت آلياً وفي نفس الوقت يقوم بحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها .

د- يمكن للجهة المصدرة أن توضح سواء عن طريق الإعلان عن ميعاد انعقاد الجمعية العمومية أو على موقع شركة الإيداع والقيود المركزي على الإنترنت أن الملاك المسجلين أو المساهمين الذين يقومون بالتصويت آلياً على قرارات الجمعية العامة لن يكون لهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة إلا إذا قام هؤلاء بإلغاء نتيجة التصويت الآلى الخاصة بهم على أن يكون ذلك قبل ميعاد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام عمل على الأقل .

هـ- يمكن للجهة المصدرة دعوة أحد موظفي شركة الإيداع والقيود المركزي بحضور اجتماع الجمعية العمومية للتأكد من سلامة تنفيذ الإجراءات السابق ذكرها .

ذ- التزامات تتعلق برهن الأوراق المالية أو ترتيب حقوق عليها أو الاقتراض بضمانها:

لا يجوز للمالك المسجل رهن الأوراق المالية المملوكة المالك مستفيدين لديه أو ترتيب أي حق عليها أو الاقتراض بضمانها، إلا إذا وافق المالك المستفيد كتابة على ذلك.

ر- الالتزام بعدم وقت النشاط إلا بعد إخطار شركة الإيداع والقيود المركزي وموافقة مجلس إدارة الهيئة:

لا يجوز للمالك المسجل وقف نشاطه إلا بعد إخطار شركة الإيداع والقيود المركزي وموافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التثبت من أنه أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته وفقاً للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

س- اكتب في الطبيعة القانونية للمالك المسجل ؟

ثانياً : الطبيعة القانونية للمالك المسجل :

أنشاء قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ نظام عمل جديد هو المالك المسجل والمالك المستفيد، حيث تكون الأوراق المالية مسجلة باسم شخص (المالك المسجل) ويكون لشخص آخر الحقوق والمزايا الناتجة عنها المالك المستفيد وفي هذه الحالة يلتزم المالك المسجل بالتزامات أمناء الحفظ المنصوص عليها في قانون الإيداع والقيود المركزي .

لا يجوز أن يكون مالكاً مسجلاً إلا بنوك الإيداع والجهات التي تمارس أنشطة أمناء الحفظ أو إدارة محافظ الأوراق المالية أو أي نشاط آخر يصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة.

١. نظام المالك المسجل يتيح التغلب على مشاكل كثيرة منها :

أ- يحقق النظام إمكانية تجميع أوامر العملاء المستفيدين المتشابهة في أمر واحد مجمع بما يوحد

سعر البيع أو الشراء، ويحقق العدالة بين المالك المستفيدين.

ب- يعتبر نظام المالك المسجل البديل الآلي والمتطور للأوراق المالية الحامله .

ج- يعتمد النظام على وجود قاعدة بيانات للمالك المستفيدين لدى كل مالك مسجل، ولدى شركة الإيداع والقيود المركزي.

د- التسجيل في هذه القاعدة على أساس المعلومات المسلمة إلى شركة الإيداع والقيود المركزي من المالك المسجلين.

هـ- الهيئة العامة لسوق المال وشركة الإيداع والقيود المركزي الحصول على بيانات من المالك المسجلين والتحقق من عدم تجاوزهم آليات النظام وقواعده.

كما أن المشرع فرض على المالك المسجل والمالك المستفيد إبرام عقد يتضمن حقوق والتزامات كل منهما، وعلى الأخص ما يلي

- الخدمات التي يقدمها المالك المسجل للمالك المستفيد والعمولات التي يلتزم بها مقابل هذه الخدمات، وكيفية تحديدها ومواعيد وطرق سدادها.

- التقارير وكشوف الحساب التي يلتزم المالك المسجل بتزويد المالك المستفيد بها، ومواعيد وكيفية ذلك .

- تنظيم أسلوب حضور المالك المسجل نيابة عن المالك المستفيد في الجمعيات العامة للشركات التي يمتلك أسهماً في رأس مالها، والتصويت نيابة عنه.

كما يلتزم المالك المسجل بعدة التزامات منها الفصل بين تعاملاته وتعاملات المالك المستفيدين لديه، وأن يفرد لكل منهم حساباً مستقلاً.

مما تقدم يثور التساؤل حول الطبيعة القانونية للمالك المسجل؟ وما هي نوع الملكية التي يتمتع بها المالك المسجل؟ ولماذا قام المشرع بتقسيم وتجزئة الملكية إلى مالك مسجل ومالك مستفيد؟ وهل يعتبر المالك المسجل حقاً عينياً جديداً إضافة المشرع بدون الرجوع إلى أحكام القانون المدني التي تقرر بأن الحقوق العينية واردة على سبيل الحصر؟ وهل يعتبر نظام المالك المسجل هي الملكية الإنصافية الموجودة في القانون الأنجلو سكوني أم هي الملكية المشتركة أو الجماعية الموجودة في القانون الجرمانى، أم هي الملكية الائتمانية الموجودة في القانون السويسرى؟ وإذا اعتبر أحد هذه الأنواع. هل تصلح هذه الملكيات لإدخالها فى النظام القانوني المصرى؟ للإجابة على هذه التساؤلات، نقوم ببيان أنواع هذه الملكيات الموجودة في الأنظمة القانونية الأخرى

٢. الملكية الإنصافية :

قامت هذه الملكية في إنجلترا قديماً بفرض فرض واجب الأمانة على شخص معين لمصلحة شخص آخر أو أشخاص آخرين والتي على أساسها قامت فكرة استثمار الأموال المشتركة ، وهذه الملكية نشأت على يد قضاء العدالة الذي وجد بجانب القضاء العادي في إنجلترا.

٣. الملكية المشتركة (الجماعية) :

عرف القانون الجرمانى فكرة الملكية المشتركة أو الجماعية ، فقد تضمنها القانون المدني السويسرى في المادة ٦٤٦ وما بعدها وتضمنها القانون المدني الألماني في المادة ٧٤١ .
تعنى الملكية المشتركة ملكية جماعة من الجماعات اثنين أو أكثر يساهم فيها كل شريك بنصيب بقصد تحقيق غرض مشترك يعجز كل واحد عن تحقيقه منفرداً، فالملكية المشتركة تعنى أن جماعة من الناس اثنين أو أكثر يملكون مجتمعين كل المال .

٤. الملكية الائتمانية :

قام القانون السويسرى الصادر عام ١٩٦٦ بشأن أموال الاستثمار والقانون الألماني الصادر في عام ١٩٧٠ بشأن أموال الاستثمار على فكرة الملكية الائتمانية، وقد استخدمت فكرة الملكية الائتمانية في القانون الجرمانى في مجال البيع التجاري والضمان وإدارة أموال الغير.
في مجال البيع التجاري كانت القاعدة المطبقة هي القاعدة التقليدية المنصوص عليها في القانون المدني الجرمانى وهي اعتبار الملكية حقاً مطلقاً، وهي ذات القاعدة المطبقة في القانون المصرى، وبمقتضاها يظل البائع مالكا للبضاعة المباعة حتى يستوفى كامل الثمن من المشتري، وهذه القاعدة تصطدم بحاجة البيئة التجارية التي تقضى بتمكين المشتري من التعامل على البضاعة المباعة، لذلك جرى العمل في سويسرا وألمانيا بتوقيع عقد أمانة بمقتضاه يصبح البائع مالكاً ائتمانياً لهذه البضاعة أثناء وجودها في مخزن المشتري الذى يكون أميناً عليها لمصلحة البائع على أن يكون للمشتري حرية التصرف فيها باعتباره حائزاً لها بمقتضى العقد ولو لم يكن قد وفي بكل الثمن .
لا يجوز للمالك الائتماني (البائع) التمسك قبل المشتري بحقوق الملكية المقررة له في القانون المدني ولا يجوز للمشتري أثناء وجود البضاعة في مخزنه التصرف فيها بالإضرار بمصلحة البائع ومن ثم أصبحت الملكية الائتمانية حلاً توفيقياً بين القانون المدني التقليدي وحاجات التجارة .

تقوم الملكية الائتمانية في مجال إدارة أموال الاستثمار على ثلاث خصائص :-

- **الخصية الاولى :-** أن إدارة الشركة لمال الاستثمار لا تعنى أن تؤول أرباح هذه الأموال للشركة وإنما تحصل منها على مقابل حق الإدارة وتوزع الباقي على أصحاب الأموال .
- **الخصية الثانية :-** أن حصيلة الإدارة لا تداخل في الذمة المالية للشركة وإنما تمثل ذمة مالية مستقلة لحساب أصحاب الأموال المستثمرة، بحيث إذا أفلسست الشركة خرجت هذه الأموال من التفليسة، وهذه هي ذات الخصية التي يتمتع بها المالك المستفيد .
- **الخصية الثالثة :-** أن ملكية الشركة للأموال ملكية ائتمانية لا تعدو أن تكون ملكية مؤقتة وهذه الخصية تتطابق أيضاً مع المالك المسجل.

بنوك الإيداع

س ٥ : عرف بنوك الإيداع موضحاً الجهات التي ترغب في العمل كابنوك إيداع ؟

بنوك الإيداع في البنوك التي تمارس نشاط المالك المسجل، أي البنوك التي تقوم بإيداع الأوراق المالية باسمها لدى شركة الإيداع والقيود المركزي، على أن يكون لشخص آخر أو أكثر المالك المستفيد الحقوق التي تنتجها الأوراق المالية المودعة، فالأوراق المالية تودع وتسجل وتباع وتشتري باسم بنك الإيداع باعتباره مالكاً مسجلاً ويكون لشخص آخر أو أكثر الحقوق الناتجة عنها.

السبب الذي جعل بنوك الإيداع معنية بممارسة نشاط المالك المسجل، هي أن هذه البنوك تملك الأوراق المالية من خلال شرائها من الجهات المصدرة لها ويتم إيداع هذه الأوراق لدى شركة الإيداع والقيود المركزي باسم بنك الإيداع باعتباره مالكاً مسجلاً من ذلك يتضح أن بنوك الإيداع يقصد بها البنوك التي تصدر شهادات إيداع يتم قيدها وتداولها في بورصات الأوراق المالية المحلية أو الدولية في مقابل ملكيتها ملكية مسجلة لأوراق مالية .

١. الجهات التي ترغب في العمل كبنوك إيداع :

- الجهات التي ترغب في العمل كبنوك إيداع يتم قيدها لدى الهيئة العامة لسوق المال وفقاً لما يلي :-
- أ- أن تكون الجهة طالبة القيد من الجهات التي لها صلة بالأوراق المالية.
- ب- إذا كان طالب الترخيص جهة أجنبية فيجب أن يكون مركزها خاضعاً للرقابة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
- ج- الحصول على موافقة البنك المركزي المصري إذا كان طالب القيد بنكاً مصرية أو فرعاً لبنك أجنبي .
- على الهيئة العامة لسوق المال البت في طلب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تقديم الأوراق مستوفاة ويخطر صاحب الشأن بقرار الهيئة برفض القيد أو قبوله خلال أسبوع من صدوره، ويجوز له التظلم لدى الهيئة من قرار الرفض.
- يكون بنك الإيداع عضواً من أعضاء الإيداع المركزي، حيث يكون أعضاء الإيداع المركزي من بين الجهات الآتية:-
- **الجهة الاولى :-** البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري .
- **الجهة الثانية :-** الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من شركات السمسرة وشركات إدارة محافظ الأوراق المالية وشركات تلقي وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، والجهات التي تمارس نشاط أمناء الحفظ أو نشاط بنوك الإيداع أو نشاط المالك المسجل .
- **الجهة الثالثة :-** الشركات والجهات الأجنبية التي تمارس نشاط الإيداع المركزي بشرط أن تكون مركزها الرئيسي خاضعاً لرقابة أحد الجهات الأعضاء عضوية عددية لدى المنظمة الدولية لجهات الرقابة على الأوراق المالية.
- **الجهة الرابعة :-** الجهات الأخرى التي يقبل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيود المركزي عضويتها .

٢. شهادات الإيداع:

رغبة من الجهات المصدرة في ترويج الأوراق المالية التي تصدرها في داخل البلاد وخارجها لجأت إلى جهات متخصصة في هذا المجال تستطيع أن تلعب دوراً هاماً في مجال ترويج الأوراق المالية، حيث يكون لديها إدارات متخصصة في هذا المجال. فهذه الجهات المتخصصة بما تتمتع به من خبرة ودراسة وإمكانيات تستطيع أن يكون لها دوراً هاماً في مجال ترويج الأوراق المالية في الداخل والخارج.

قد أصبح مصدرى الأوراق المالية والجهات التي تقوم بالترويج لا يهتمون بالأسواق المحلية فحسب، بل اتجهت اهتماماتهم أكثر فأكثر إلى تسويق أوراقهم المالية في الأسواق الخارجية من خلال شهادات الإيداع مما يساعد على ازدهار أسواق الأوراق المالية الداخلية والعالمية.

قد ذهب جانب من الفقه إلى تعريف شهادات الإيداع بأنها أصل مالي يصدر عن أحد البنوك المحلية، وتعطى لحاملها الحق في ملكية غير مباشرة لعدد من أسهم إحدى الشركات الأجنبية التي تتمتع بمركز مالي قوى وتداول تلك الشهادات في السوق المنظم أو غير المنظم الذي يطلق عليه السوق الموازي. أما الأسهم ذاتها فتودع لدى بنك مراسل في الدولة الأجنبية التي تعمل بها الشركة.

رأي الدكتور :- شهادة الإيداع هي صك يصدر عن أحد البنوك أو الجهة التي يصرح لها بالعمل كبنوك إيداع، يتم قيدها وتداولها في بورصات الأوراق المالية المحلية أو الدولية، تعطى لحاملها المالك المستفيد الحق في ملكية غير مباشرة لعدد من الأسهم، والتي قام البنك بشرائها من الجهة المصدرة وإيداعها باسمه لدى إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي المحلية باعتباره مالكا مباشراً لهذه الأسهم المالك المسجل.

٣. نقل الملكية الخاصة بالعمليات المتعلقة بشهادات الإيداع الدولية:

إذا رغب مالك شهادات الإيداع الدولية في إلغاء هذه الشهادات ووضع يده على الأسهم الفعلية لبيعها في السوق المحلية، أو إذا باع صاحب شهادات الإيداع بعضها من حيازته أو كلها إلى مستثمر وآخر، فإن شركة الإيداع والقيد المركزي تختص بنقل ملكية الأوراق المالية المقيدة بالإيداع المركزي لديها مباشرة بدون إجراء عملية تداول بالبورصة، وذلك وفقاً للإجراءات التالية :

- الإجراء الأول - يتوجه أمين الحفظ المحول إليه الكمية بطلب إلى إدارة حسابات الأوراق

- أ- اسم وكود العميل المحول إليه.
 - ب- الورقة المالية / العملة الإصدار / الكمية.
 - ج- أمين الحفظ المحول منه الكمية.
 - د- رقم أمر التحويل.
- **الإجراء الثاني** - يتم مراجعة البيانات على برنامج شهادات الإيداع الدولية في قاعدة بيانات الإيداع المركزي
 - **الإجراء الثالث** - يتم اختيار العملية المطلوبة والموافقة عليها بكود العميل المحول إليه الكمية .
 - **الإجراء الرابع** - يتم حفظ الطلب بالملف الخاص بعمليات شهادات الإيداع الدولية وإخطار الجهة الطالبة وأصحاب الشأن .
 - **الإجراء الخامس** - يتم نقل الملكية في خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم المستندات اللازمة لشركة الإيداع والقيد المركزي.

٤. قيد شهادات الإيداع :

يتم قيد شهادات الإيداع المصرية التي تصدر تنفيذاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ في الجداول الرسمية وغير الرسمية وفقاً للشروط المقررة لقيد الأوراق المالية التي تقابلها .

٥. إجراءات قيد شهادات الإيداع في بورصة الأوراق المالية:

أ- تسرى على شهادات الإيداع جميع إجراءات تقديم طلب قيد أوراق مالية لأول مرة وبشروط أن تلتزم الشركة

بتقديم المستندات التالية :

- **المستند الأول** - طلب قيد شهادات الإيداع من الشركة المقيدة موقع عليه من رئيس مجلس إدارة الشركة.
- **المستند الثاني** - خطاب من شركة الإيداع والقيد المركزي موضح به عدد شهادات الإيداع.
- **المستند الثالث** - محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المقيدة المتضمن الموافقة على إصدار هذه الشهادات وشروطها .

ب- تلتزم إدارة قيد الشركات بالبورصة، فور صدور قرار الموافقة على قيد الشهادات من لجنة قيد الأوراق المالية.



القسم الثاني

(تداول الأوراق المالية في سوق المال)



الفهرس

الصفحة

السؤال

ص ٢

س ١ : عرف كل من الاسهم والسندات ؟

ص ٣

س ٢ : تكلم عن كيفية عمل البورصة ؟

ص ٦

س ٣ : تكلم عن مراحل تداول الأسهم ؟

ص ١٠

س ٤ : عرف شركة التضامن مبيناً خصائصها ؟

ص ١٤

س ٥ : تكلم عن إدارة شركة التضامن ؟

ص ١٦

س ٦ : عرف شركة التوصية مبيناً خصائصها ؟

ص ١٨

س ٧ : تكلم عن إدارة شركة التوصية البسيطة ؟

ص ١٩

س ٨ : عرف شركة المحاصة مبيناً خصائصها ؟

ص ٢١

س ٩ : تكلم عن إدارة شركة المحاصة ؟

بورصة الاوراق المالية

اهم الاوراق المالية التي تتداول في البورصة

تعريف الورقة المالية ← صك يعطى لحامله الحق فى الحصول على جزء من عائد او الحق فى جزء من اصول منشأة ما او لحقين معا .

سأ : عرف كل من الاسهم والسندات ؟

اولا : الاسهم :

المقصود بالاسهم عند الفقهاء ← صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية والتي يتمثل فيها حق المساهم فى الشركة التى اسهم فى رأسمالها ، وتخول له بصفته هذه ممارسة حقوق فى الشركة لا سيما حقه فى الحصول على الارباح .
فى القانون الانجليزى عرفه بأنه هو " مصلحة المساهم فى الشركة مقومة بمبلغ من النقود ، مصلحة من شأنها صيرورة المساهم مسئولا من ناحية وصاحب حق من ناحية اخرى كما ينطوى السهم على سلسلة من التعهدات المتبادلة التى ارتبط بها كفاة المساهمين فيها بينهم " .
السهم ليس مبلغا من المال ولكنه مجرد مصلحة مقدرة بمبلغ من المال اساسها الحقوق المختلفة المتضمنة فى العقد والتي تشمل الحق فى مبلغ من المال يقل او يزيد عن قيمة السهم

➤ من ذلك نستخلص ان خصائص السهم هى :

ان الاسهم عبارة عن انصبة متساوية القيمة .

ان الاسهم انصبة غير قابلة للتجزئة .

ان الاسهم صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية .

ثانيا : السندات :

المقصود بالسند عند الفقه المصرى ← " صك قابل للتداول ويثبت حق حامله فيما قدمه من مال على سبيل القرض للشركة وحقه فى الحصول على الفوائد المستحقة وانقضاء دينه فى الميعاد المحدد لانتهاء مدة القرض .

من تعريف السند يمكن استخلاص الخصائص الآتية :

الخصية الاولى :- السند يمثل قرضا على الشركة لصاحبه الذى يعتبر مقرضا للشركة ضمن عقد قرض جماعى يمثل القيمة الكلية لاصدار السندات التى تطرح للاكتتاب العام .

الخصية الثانية :- لا يتمتع صاحب السند بحق الاشتراك فى الادارة فهو لا يتمتع بحقوق المساهم لذلك لا يشترك فى الجمعية العامة للمساهمين .

الخصية الثالثة :- تصدر السندات بقيمة موحدة وتمثل السندات من ذات الاصدار حقوقا متساوية لحاملها فى مواجهة الشركة .

الخصية الرابعة :- السندات قابلة للتداول بالطرق التجارية وفى بورصة الاوراق المالية .

الخصية الخامسة :- السندات غير قابلة للتجزئة ومن ثم اذا تملكها اكثر من شخص فلا بد من اختيار شخص واحد ينوب عن مالكي السند فى مواجهة الشركة .

ثالثا : صكوك الاستثمار ووثائق الاستثمار وصكوك التمويل :

تعريف صكوك الاستثمار ← " وثائق تعاقدية غير قابلة للتداول فى بورصة الاوراق المالية تصدرها شركات المساهمة العاملة فى مجال تلقى لاستثمارها وتعطى لاصحابها حق المشاركة فى الارباح والخسائر مع عدم الاشتراك فى الادارة .

وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة هى وثائق تعاقدية اسمية ولحاملها قابلة للتداول فى بورصة الاوراق المالية .

التي تعطى لحاملها حق المشاركة فى الارباح والخسائر وتخول لهم حقوقا متساوية مع حقهم فى استرداد قيمتها فى اى وقت قبل انقضاء مدتها طبقا لقيمة الاصدار او قيمة آخر سعر اقبال لها فى البورصة .

📌 **تعريف صكوك التمويل** ← وثائق تعاقدية متنوعة اسمية او لحاملها قابلة للتداول فى بورصة الاوراق المالية تصدرها شركات المساهمة وشركة التوصية بالاسهم بعد اداء رأس المال المصدر بالكامل ، مقابل الاموال التى تتلقاها لمواجهة الاحتياجات التمويلية لها او لتمويل نشاط او عملية بذاتها .

س ٢ : تكلم عن كيفية عمل البورصة ؟

كيفية عمل البورصة

١- **المقصود بورصة الاوراق المالية** ← عبارة عن المكان الذى تجرى فيه التعاملات على الاوراق المالية بواسطة اشخاص مؤهلين ومتخصصين فى هذا النوع من العمل وهذه المعاملات سواء كانت بالبيع او الشراء تجرى فى مكان محدد وفى اوقات محددة .

📌 البورصة سوق لتداول الاوراق المالية التى تصدرها الشركاء او الحكومة وتعتبر البورصة سوق منظمة تتولى ادارته والاشراف عليه الهيئة العامة لسوق المال حيث تقوم هذه الهيئة بإصدار القوانين واللوائح والتعليمات المختلفة التى يتم بواسطتها التعامل فى الاوراق المالية بين البائعين والمشتريين لهذه الاوراق .

📌 تهدف البورصة الى تأمين السيولة اى تأمين عمليات التداول بالبيع والشراء وتجميع المدخرات للاسهام فى عمليات الاستثمار والتنمية ، حيث تمد المشروعات بالاموال اللازمة للاستثمار وممارسة نشاطها وبالتالي تساعد على تمويل اهداف التنمية الاقتصادية .

٢- لا تختلف البورصات كثيرا فى طريقة عملها حيث يبدأ التداول فى العاشرة صباحا وينتهى فى الخامسة مساء ، وفى معظم البورصات يتم البيع والشراء حاليا باستخدام الوسائل الاليكترونية الحديثة عن طريق استخدام محطات تشغيل يتم تركيبها فى مباني الشركات المتعاملة بالبورصة .

٣- توجد طريقتان اساسيتان لانجام الصفقات فى بورصة الاوراق المالية :

أ- **الطريقة الاولى :- طريقة المناذاة** ← عندما تفتح الجلسة يشرع السماسرة ومعاونوهم فى النداء بأعلى اصواتهم لاتمام الصفقة المكلفون بتنفيذها فى البورصة ، وكثيرا ما يتفنن هؤلاء فى اخفاء نواياهم فلا يظهرون اذا كانوا بائعين ام مشتريين ، دون ذكر انه بائع او مشتري فينادى مثلا شركة الغزال .
📌 معنى ذلك ان يسترعى سمع عضو آخر مكلف بشراء او بيع أسهم او سندات او صكوك هذه الشركة فتجرى بينهم المداولات الكلامية على السعر دون ان يعرف احدهما بموقف الآخر .

ب- **الطريقة الثانية :- طريقة لوحات العرض والطلب (النظام الاليكترونى) المتاجرة الاليكترونية** ← اذا أراد احد العملاء او المستثمرين شراء او بيع اوراق مالية ما عليه فى هذه الحالة الا الاتصال بالسمسارة او المدير التنفيذي لبيت السمسرة لسؤاله عن اسعار هذه الاوراق وبمجرد اتمام الاتصال يقوم السمسار او المدير التنفيذي بالحصول على المعلومات المطلوبة من خلال وحدة الكمبيوتر الخاصة به والموجودة فى مقر ادارته .

📌 عادة ما تتمثل تلك المعلومات عن السعر الحالى ، واعلى وادنى سعر خلال اليوم وسعر اخر صفقة ابرمت ، اضافة الى اقصى سعر يمكن للمختصين او السماسرة الوكلاء فى البورصة ان يشتروا به الورقة وادنى سعر يمكن ان يبيعوا به .

📌 إذا ما كانت الاسعار مشجعه فإن المستثمر او العميل يصدر الامر للسمسار بالبيع او الشراء الذى يقوم بدوره تسجيل المعلومات عن الامر وتتضمن تلك المعلومات كافة البيانات عن الامر والرمز المحدد للورقة المالية .

٤- تقسيم العمليات التي تتم في البورصة الى عمليات فورية و عمليات آجلة :

- أ- **العمليات الفورية (الحالة)** ← في هذا النوع من العمليات يتم في الحال وفي اسرع وقت الاتفاق على الصفقة وتنفيذها بدفع الثمن وتسليم الاوراق المالية ، على انه يجب ان يكون المشتريين على استعداد لسداد القيمة فوراً ، ويجب على البائعين ان تكون الاوراق المالية في حوزتهم حتى يتم تسليمها .
- ب- **العمليات الآجلة** ← يتم الاتفاق على هذا النوع من العمليات على العناصر الاساسية للصفقة ولكن تنفيذها من ناحية دفع الثمن وتسليم الاوراق يتم في تاريخ لاحق محدد .

➤ يتفرع عن هذه العمليات نوعين من العقود عقود مستقبلية ، و عقود الخيارات :

- ⚖️ **المقصود بعقود مستقبلية** ← اتفاق على شراء او بيع كميات من الاوراق المالية لتاريخ محدد في المستقبل متفق عليه اليوم بين المتعاملين في سوق المال ، وفي هذا النوع من العقود يعتبر الارتفاع او الانخفاض في قيمة الاوراق المالية التي يتضمنها العقد ارباحاً او خسائر حقيقية .
- ⚖️ إذا جاء ميعاد التنفيذ وارتفعت اثمان الاوراق فإن المشتري سوف يحقق مكسباً ، في حين ان البائع يحقق خسارة والعكس صحيح في حالة انخفاض الثمن .
- ⚖️ **عقود الخيارات** ← في هذا النوع يعطى لاحد الاطراف حق شراء او بيع كمية معينة من الاوراق المالية بسعر محدد مقدماً ، ويبقى هذا الحق قائماً حتى انتهاء التاريخ المحدد في العقد ، وله اثناء هذه الفترة الحق في البيع او الشراء او العدول ولكن في حالة العدول يدفع للطرف الآخر تعويضاً متفق عليه .

التداول في بورصة الاوراق المالية

- ⚖️ **المقصود بالتداول** ← نقل ملكية الورقة المالية بالطرق التجارية تبعاً لشكلها ، فإذا كانت اسمية تنقل ملكيتها بطريق القيد في دفاتر الشركة ، وإذا كانت لحاملها تنقل ملكيتها بطريق المناولة او التسليم ، وإذا كانت اذنية تنقل ملكيتها بطريق التظهير .
- ⚖️ ان قابلية الاوراق المالية للتداول يعتبر السبب الحقيقي والهام لنشأة شركات الاموال حيث لا يكون للاعتبار الشخصي اثر وقابلية الاوراق المالية للتداول كانت وراء دفع رؤوس الاموال في حركة دائبة نحو هذه الشركات مما يساعد على خدمة التنمية الاقتصادية .
- ⚖️ تداول الاوراق المالية في البورصة من شأنه ان يجذب المستثمرين والمدخرين نحو الشركات مما يساعد على اتساع نشاطها بصورة تلقائية نظراً لتجمعها لرؤوس اموال ضخمة .
- ⚖️ **الجدير بالذكر ان** ← تسجيل الاوراق المالية في البورصات من اهم الاستراتيجيات التي تحقق السيولة لتلك الاوراق اي من اهم العوامل التي تساعد على بيع وشراء هذه الاوراق .
- ⚖️ كذلك فإن من شأن تسجيل الاوراق المالية في البورصات للتداول يتيح للمستثمر وباستمرار عبر وسائل الاعلام المتخصصة معلومات وتحليلات وتقارير عن الشركة المصدرة للورقة ، بالإضافة للمعلومات عن التغيرات التي تطرأ على القيمة السوقية للورقة من يوم الى آخر .
- ⚖️ تضع التشريعات شروطاً لتسجيل الاوراق المالية التي تصدرها الشركات في البورصات ولذلك حتى يسمح لها بالتداول فيها .
- ⚖️ بمجرد قبول وتسجيل الاوراق المالية للشركة يصبح لزمها عليها الحصول على موافقة لجنة الاوراق المالية والبورصة ونشر تقرير ربع سنوي عن ارباحها ونشر حساباتها الختامية سنوياً ، هذا عن شروط التسجيل في بورصة نيويورك .
- ⚖️ بورصات الاوراق المالية في مصر فهي ما زالت في دور التكوين وما زالت سوق الاوراق المالية تحتاج الى بث الحركة بها وما زالت الشركات المصرية لم تبلغ بعد حجم وضخامة الشركات الامريكية فما زالت سوق الاوراق المالية والشركات تحتاج الى تشجيع لزيادة حركة التنمية الاقتصادية .

لذلك لم يشترط المشرع المصرى لتسجيل الاوراق المالية فى الجداول الرسمية لبورصة
الاوراق المالية **سوى شرطين فقط هما :**

الشرط الاول:- الا يقل ما يطرح من الورقة المالية الاسمية للاكتتاب العام عن ٣٠% من مجموع
الاوراق المالية التى تصدرها الشركة .

الشرط الثانى:- الا يقل عدد المكتتبين فى الورقة المطروحة عن مائة وخمسين ولو كانوا من
غير المصريين .

هذا وقد قرر المشرع المصرى ان يكون قيد الاوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب
الجهة المصدرة لها ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من ادارة البورصة .

اننا نرى ان المشرع المصرى ترك تحديد وقت تقديم طلب القيد الى القواعد التى يضعها مجلس
ادارة الهيئة العامة لسوق المال ، وقرر المشرع المصرى عدم جواز قيد الورقة المالية فى اكثر
من بورصة .

فى امريكا يتم قيد الورقة المالية فى جميع البورصات وعندما يوجد امر لاتمام صفقة تتعلق
بورقة مالية معينة فى احدى البورصات فإن ادارة الاوامر فى هذه البورصات تحدد ما اذا
كانت الورقة يتعامل عليها فى احدى البورصات او لدى احد بيوت السمسة فى السوق غير
المنظمة ويتم هذا الابلاغ من خلال النظام الالكترونى المعمول به .

لكن ما النتائج التى تترتب على تفرقة المشرع بين القيد فى الجداول الرسمية والجداول غير الرسمية فى البورصة ؟

➤ **الحقيقة ان المشرع فرق بين القيد فى الجداول الرسمية والجداول غير الرسمية من ناحيتين :**

✓ **من ناحية اولى** ← فرق المشرع المصرى ، بين رسم قيد الاوراق المالية فى الجداول الرسمية الذى
جعله خمس آلاف جنيه سنويا عن كل اصدار وبين رسم قيد الاوراق فى الجداول غير الرسمية الذى
جعله ثلاثة الاف جنيه عن كل اصدار سنويا .

✓ **من ناحية ثانية** ← تتجلى اهمية التفرقة فى الاعفاءات الضريبية التى قررها للاوراق المالية المقيدة
فى الجداول الرسمية التى لا تتمتع بها الاوراق المالية المقيدة فى الجداول غير الرسمية .

حيث قرر اعفاء الاسهم المقيدة فى الجداول الرسمية لبورصة الاوراق المالية من ضرائب
الدمغة النسبية عند الاصدار كما تعفى الارباح الموزعة على هذه الاسهم من الضريبة العامة
على الدخل .

قرر المشرع ايضا عفاء السندات وصكوك التمويل والاوراق المالية المماثلة كوثائق الاستثمار ،
ايا كانت الجهة المصدرة لها ، فى حالة قيدها فى الجداول الرسمية للبورصة من ضريبة الدمغة
النسبية عند الاصدار كما يعفى عائد هذه الاوراق من الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال
المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل .

اولا : تداول الاسهم :

من اهم الخصائص التى تميز الاسهم فى شركات المساهمة هو قابليتها للتداول والتداول يعنى
نقل ملكية الاسهم او الاوراق المالية التى تقل ذلك ، اما بالطرق التجارية كالمناولة من يد الى يد
اذا كانت الورقة لحاملها او بالتظهير اذا كانت الورقة اذنية ، واما بالطرق المدنية كحوالة الحق
وقد تنتقل ملكية الورقة عن طريق الميراث .

على ذلك فإنه تداول الاسهم فى بورصة الاوراق المالية يكون بالقيد فى سجل الشركة ول
ايكون الاجراء قد تم من الناحية القانونية ولا يعتد بنقل الملكية فى مواجهة الغير الا بتأشير
الشركة به فى سجل المساهمين الذى تحتفظ به الشركة وفى الصفحة المخصصة للسهم فى
السجل وبالتأشير على صك السهم ذاته ، فإذا تم ذلك نشأت رابطة قانونية مباشرة بين الشركة
والمتنازل اليه .

- كانت هناك صعوبة عملية بالنسبة لهذه الطريقة فى التداول هى ان التعامل فى البورصة غالبا ما يتسم بالسرعة حتى يتم انتهاء الفرصة المناسبة للبيع والشراء .
- قد عالج المشرع المصرى هذا الوضع حيث قرر بأن تنقل ملكية الاوراق المالية الاسمية بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للاوراق المالية الاسمية غير المقيدة قيتن نقل ملكيتها بقيدها بعد ان تخطر البورصة بهذه العمليات وتقيد فى ذات اليوم اخطارها بها .
- قرر المشرع انه بعد انتقال الملكية ، على ادارة البورصة اخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة ايام من تاريخ القيد وعلى الجهة اثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال اسبوع من اخطارها بذلك .
- اذا كانت الاسهم والاوراق المالية لحاملها فإن تداولها فى البورصة يكون عن طريق المناولة من يد الى يد وتنتقل ملكيتها من خلال شركة الايداع القيد المركزى حيث ان جميع الاوراق المالية مودعة لدى هذه الشركة .
- يتميز المشرع فى غالبية الدول بين الشركات الخاصة وفى امريكا تعرف الشركة الخاصة بأنها تلك التى لا يزيد عدد حملة اسهمها عن ٣٠ فرد وليس لها الحق فى طرح اسهمها للتداول العام .
- بينما تكون الشركات العامة هى التى تطرح اسهمها للتداول العام وتتمتع هذه الاسهم بميزة امكانية التصرف فيها بحرية فى اى وقت .
- المشرع المصرى فقد ميز بين **نوعين من شركات المساهمة** من ناحية التأسيس هما شركات مساهمة ذات تأسيس فوري او مغلق ، وشركات مساهمة ذات تأسيس عن طريق الاكتتاب العام او التأسيس المتتابع .
- النوع الاول :- المقصود بالشركات ذات التأسيس المغلق** الشركات التى يقتصر الاكتتاب فى اسهمها على مؤسسيها انفسهم فى كل رأسمالها فى دائرة مغلقة دون الالتجاء الى الجمهور فى صورة اكتتاب عام .
- النوع الثانى :- المقصود بالشركات ذات التأسيس المتتابع** الشركات التى تطرح رأسمالها كله او جزء منه على الجمهور فى اكتتاب عام .

س ٣ : تكلم عن مراحل تداول الأسهم ؟

- مرحلة تداول الاسهم :

- ١- تباشر عمليات تداول الاسهم والسندات فى البورصة شركات السمسرة المرخص لها بذلك .
- ٢- قبل قيام شركة السمسرة بتنفيذ عمليات البيع او الشراء ينبغى ان تتسلم تعليمات او اوامر ، **ذلك على التفصيل التالى :**

أ- الاوامر المحددة لسعر التنفيذ :

- تلك الاوامر التى يكون فيها العميل الفصيل فى ابرام الصفقة من خلال تحديده لسعر الاوراق المالية التى يرغب فى شرائها او بيعها وهذه الاوامر نوعان :
- نوع يطلب فيه العميل من السمسار تنفيذ الصفقة بأفضل سعر فى السوق ويسمى هذا النوع امر السوق ، هذا النوع اكثر الاوامر شيوعا فى العمل ، وميزه هذا النوع من الاوامر هو السرعة فى تنفيذ الصفقة ، اما عيوبه فتتمثل فى ان العميل لا يعرف سعر الصفقة الا عند اخطاره بها ونوع يطلب فيه العميل تنفيذ الصفقة بسعر محدد ويسمى هذا النوع الاوامر المحددة وليس امام السمسار فى هذا النوع الا الانتظار لاغتنام الفرصة وعادة ما يضع المستثمر العميل فترة زمنية ينفذ فى خلالها هذا الامر .
- ميز هذا النوع ان العميل يعرف مسبقا ما سيدفعه اذا كان الامر شراء او الحد الأدنى للقيمة التى سيحصل عليها اذا كان الامر بيع وعيوب هذا النوع ان الصفقة قد لا تنفذ لأن سعر السوق قد لا يصل الى هذا السعر المحدد .

ب- الاوامر المحددة لوقت التنفيذ :

الاورامر المتعلقة بالوقت الذى يجب على السمسار تنفيذ الامر خلالها وقد يكون الامر محددا بيوم وغالبا ما يحدد المستثمر او العميل هذا اليوم بناء على دراسة لظروف السوق وظروف الصناعة وظروف الشركة وبنتيجة المعلومات والبيانات التى يحصل عليها وقد تكون الاوامر محددة بأسبوع او بشهر .

ج- الاوامر التى تجمع بين سعر ووقت التنفيذ :

قد تكون هذه الاوامر محدد للسعر خلال فترة زمنية معينة وقد يكون الامر مفتوحا فى حدود سعر معين حيث لا يتم تحديد فترة معينة للتنفيذ وانما يحدد العميل سعرا معيناً لاتمام الصفقة بحيث لا يتم اذا تحقق هذا السعر .

د- الاوامر الخاصة :

اوامر الايقاف واوامر التنفيذ حسب مقتضى الاحوال ، اما اوامر الايقاف فهى الاوامر التى لا تنفذ الا اذا بلغ سعر الورقة المالية مستوى معين او تعدها .

اما الامر حسب مقتضى الاحوال فهى الاوامر التى يترك للسمسار الحق فى ابرام الصفقة حسب ما يراه وقد تكون حرية السمسار فى هذا النوع من الاوامر مطلقة بحيث يختار الورقة محل التعامل والسعر واما اذا كانت الصفقة شراء او بيعها وتوقيت تنفيذها .

هذا وقد قرر المشرع ، ان يحظر على شركة السمسرة اتباع سياسة او اجراء عمليات من شأنها الاضرار بالمتعاملين معها او الاخلال بحقوقهم كما يحضر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص او لحساب اعضاء مجلس الادارة او المديرين .

٣- تقوم شركة السمسرة بتسجيل اوامر العملاء كانوا بائعين او مشتريين فور ورودها اليها ويتضمن التسجيل مضمون الامر ، واسم مصدره وصفته وساعة والتمن الذى يرغب العميل التعامل به .

لكى يتمكن العميل او المستثمر من اتخاذ قرار بالعرض او قرار بالطلب او قرار بالبيع او قرار بالشراء لابد ان يتوافر لديه المعلومات التى على اساسها يحدد القيمة السوقية للورقة .

هذه المعلومات ترتبط بالاحوال العالمية والظروف الاقتصادية المحلية وظروف الصناعة وتحليل المركز المالى للمنشأة .

المقصود بالاحوال العالمية ← المعلومات المتاحة عن الحروب او توترات محتمله فى منطقة ما والتغيرات السياسية .

تحليل المركز المالى للمنشأة او الشركة فإننا نعلم ان الشركات تختلف فيما بينها رغم ان تنتمى لصناعة واحدة ومن بين هذا الاختلاف المستوى التكنولوجى والتنظيم والمركز التنافسى وهيكى التمويل .

تحليل المركز المالى للمنشأة يمكن الوقوف على الربحية المستقبلية للمنشأة والقيمة الحقيقية للورقة المالية التى تصدرها .

من المعروف طبقا لقواعد السوق بصفة عامة ان يؤدي زيادة الطلب على العرض زيادة وارتفاع الاسعار وانخفاض الطلب عن العرض يؤدي الى انخفاض الاسعار .

غير ان الامر ليس كذلك فيما يتعلق ببورصة الاوراق المالية فالواقع ان حجم الاوراق المالية المتاحة لا يتغير طبقا للطلب فليس هناك ما يمنع حائزى الاوراق المالية من التقليل من عرضها رغم ارتفاع السعر رغبة منهم فى زيادة الارتفاع وليس هناك ما يمنع حائزى الاوراق المالية من زيادة العرض رغم انخفاض الثمن رغبة منهم فى عدم زيادة الخسائر .

المبدأ الضمنى السائد فى بورصات الاوراق المالية هو تحمل الخسارة أكثر من قبول الربح فسوق البورصة مرتبط بالعامل النفسى لحائزى الاوراق المالية .

٤- تلتزم ادارة البورصة فى مصر بتحديد مكان بيع وشراء الاوراق المالية ومواعيده ويكون تنفيذ اوامر العملاء عن طريق شركات السمسرة فى هذا المكان مع الالتزام بهذه المواعيد المحددة من ادارة البورصة .

- مرحلة تنفيذ عمليات التداول :

- ١- تلتزم شركة السمسرة بتنفيذ الاوامر بحسب وساعة ورودها كما يكون تنفيذ الاوامر التي تعطى لممثل شركة السمسرة اثناء التداول وفقا لأولوية ورود تلك الأوامر .
- ٢- فى حالة قيام شركة السمسرة بعملية تنفيذ الاوامر صادرة اليها من طرفيها بائع ومشتري عليها القيام بالإعلان عن هذه العمليات بطريقة واضحة على لوحة التداول لمدة نصف ساعة على الأقل قبل تنفيذ هذه العملية .
- ٣- بعد قيام الشركة بتنفيذ العملية بعد اعلان النصف ساعة يجب على شركة السمسرة استكمالاً لإجراءات عقد العملية وإخطار البورصة والعميل بتنفيذها خلال يوم العمل التالى من عقد العملية تقوم ادارة البورصة بقاء العمليات التي قامت شركة السمسرة بتنفيذها فى ذات يوم إخطارها به وتضمن القيد اسم البائع والمشتري وبيانات كاملة عن الورقة المالية والسعر الذي تم تنفيذ العملية به .
- ٤- تشكل ادارة البورصة فى مصر لجنة لمراقبة عمليات التداول اليومى والتحقق من تطبيق القوانين والقرارات وحل الخلافات التي قد تنشأ عن هذه العمليات .
- ٥- تقوم الهيئة العامة لسوق المال بمراقبة سوق التداول والتأكد من ان التعامل يتم على اوراق مالية سليمة وان عقد العمليات بالبورصة غير مشوب بالغش او النصب او الاحتيال او الاستغلال او المضاربات الوهمية .

- مرحلة نشر المعلومات عن التداول :

- ١- تنشر البورصة المعلومات عن التداول يوميا عن طريق نشرة اسعار يومية تصدرها البورصة وتتضمن بيانات حددها القانون .
- ٢- تلتزم كل بورصة خلال اسبوع من تاريخ موافقتها على قيد ورقة مالية معينة موافاة الهيئة بالبيانات التي تطلبها كما تلتزم بتقديم التقارير الدورية عن حركة تداول الاوراق المالية للهيئة .

ثانيا : تداول صكوك التمويل :

- ١- تداول صكوك التمويل لحاملها من خلال القيد الدفترى فى السجلات الالكترونية لشركة الايداع والقيد المركزى اما صكوك التمويل الاسمية فهي تداول بقيدها فى بورصة الاوراق المالية اى تنتقل ملكية صكوك التمويل المقيدة بالتمام النسوية والقيد الدفترى فى السجل الالكترونية لشركة الايداع والقيد المركزى .
- ٢- اكد المشرع حرصه على تداول صكوك التمويل فى بورصة الاوراق المالية وعدم وضع عراقيل فى سبيل ذلك بالنص على جواز قيد الشهادات المؤقتة التي تمنحها الشركة للمكتتبين فى الصكوك فى الجداول المؤقتة للبورصة .
- ٣- **المقصود بالشهادات المؤقتة** ← الشهادات التي تمنحها الشركة للمكتتبين فى الصكوك بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب عند اصدار الصكوك ويكون للمكتتبين بمقتضاها الحق فى تسلم صكوك التمويل الاصلية عند اصدار الشركة لها .

ثالثا : تداول وثائق الاستثمار :

- ١- بالنسبة لوثائق الاستثمار فقد فرق المشرع بين وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة ووثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق البنوك وشركات التأمين وقرر تداول الوثائق الاولى ، وعدم تداول النوع الثاني .

رابعاً : صكوك الاستثمار :

صكوك الاستثمار فإن المشرع المصرى لم يوضح ما اذا كان يجوز تداولها ام لا ، وان كان يفهم انه قرر عدم تداولها فى بورصة الاوراق المالية من النص صراحة على قيد تداول صكوك التمويل ، مما يفصح معه بمفهوم المخالفة ان المشرع قرر عدم تداول صكوك الاستثمار . ورغم ان ما يفهم من موقف المشرع بالنسبة لصكوك الاستثمار عدم تداولها الا اننا لنا رأى خاص فى هذا الموضوع

بما ان صكوك الاستثمار تصدر فى الشكل الاسمى ، فى شكل اصدارات مختلفة كل اصدار له قيمة محددة حيث يحدد مجلس ادارة الشركة فى كل اصدار لصكوك الاستثمار قيمة الصك والعملة التى يصدر بها وشروطه ومدته ولا يجوز اصداره بأكثر او بأقل من قيمته .

بما ان جميع حقوق والتزامات اصحاب الصكوك من ذات الاصدار متساوية ، وبما ان الشركة تمسك سجلات منتظمة عن صكوك الاستثمار التى اصدرتها وفقاً للاصول المحاسبية السليمة ، فإن ذلك لا يؤدى الى وجود أى مانع من تداول هذه الصكوك فى بورصة الاوراق المالية بل ان هذه الاحكام تؤكد على قابلية هذه الصكوك .

➤ **اننا نرى انه يلزم توافر ثلاثة شروط حتى تتداول هذه الصكوك :**

- 1- **الشرط الاول** ← توافر الاحكام السابق ذكرها فى صك الاستثمار .
 - 2- **الشرط الثانى** ← ان يتضمن قرار الجمعية العامة بإصدار هذه الصكوك ما يجيز تداولها فى بورصة الاوراق المالية .
 - 3- **الشرط الثالث** ← موافقة ادارة البورصة على قيد صكوك الاستثمار فى جداول البورصة .
- يدعم موقفنا هذا نص المادة ١٦ من القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ التى تقرر بأن يقيد فى الجداول الرسمية للبورصة الاوراق المالية الآتية :
- ١- اسهم شركات الاكتتاب العام .
 - ٢- السندات وصكوك التمويل والاوراق المالية الاخرى التى تطرحها شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم .
- انه يمكن قيد صكوك الاستثمار فى الجداول غير الرسمية ضمن عبارة الاوراق المالية الاخرى .

شركات الأشخاص

الشركات التجارية فى التشريع المصرى :

شركة التضامن و التوصية البسيطة و المحاصة و شركة المساهمة و التوصية بالأسهم و الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وقد حدد المشرع التجاري أشكال الشركات التجارية على سبيل الحصر.

يقسم الفقه عادة الشركات التجارية إلى **ثلاثة أنواع** :

١- النوع الأول :- شركات الأشخاص :

هذا النوع من الشركات تقوم على **الاعتبار الشخصي**، حيث تكون شخصية الشريك محل اعتبار، ويتضمن هذا النوع من الشركات **شركة التضامن** والتى تتكون من شركاء متضامين ومسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، وشركة التوصية البسيطة والتى تشمل **نوعين من** ← **الشركاء متضامين** يأخذون نفس أحكام الشركاء المتضامين فى شركة التضامن، و**شركاء موصين** يسألون عن ديون الشركة فى حدود ما قدموه من حصص، وشركة محاصة وهى التى تعتمد فى تكوينها على الخفاء والاستتار فلا يعلم بوجودها من الناحية القانونية غير الشركاء فقط.

٢- النوع الثاني :- شركات الأموال :

شركات تقوم على الاعتبار المالي، وليس لشخصية الشريك أهمية في هذه الشركات فهي تقوم على تجميع رأس المال لتحقيق غرض الشركة، ويتمثل هذا النوع من الشركات في شركة المساهمة وهي شركة تتكون من شركاء لا يجمعهم سوى الاعتبار المالي، ويقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يطلق على كل جزء منها سهماً ولا يكون الشركاء مسئولون عن ديون الشركة إلا بقدر ما اكتتبوا فيه من أسهم.

٣- النوع الثالث :- الشركات المختلطة :

شركات تجمع بين الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي، إذ تتضمن بعض أحكام تماثل شركات الأموال ، كما أن بها بعض خصائص شركات الأشخاص ويشمل هذا النوع من الشركات شركة التوصية بالأسهم التي تتكون من نوعين من الشركاء:-

النوع الأول :- شركاء متضامنين مسئولين عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية كما هو الحال في الشركاء المتضامنين في شركة التضامن والتوصية البسيطة،

النوع الثاني :- الشركاء المساهمين كما هو الحال في شركة المساهمة حيث تأخذ حصصهم شكل الأسهم ويكونوا مسئولين في حدود هذه الأسهم، وتعتبر أيضاً من الشركات المختلطة الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهي شركة تتكون من عدد من الشركاء لا يزيد عن ٥٠ شريك كما يسأل الشركاء عن ديون الشركة مسؤولية محدودة بقدر حصصهم.

س٤: عرف شركة التضامن مبيناً خصائصها ؟

شركة التضامن

تعريف شركة التضامن :- النموذج لشركات الأشخاص، لأننا نجد فيها كل الخصائص والسمات العامة لهذه الشركات وهي أكثر الشركات التجارية شيوعاً، لأنها تناسب الواقع المصري، نظراً لتوافقها مع التجارة العائلية التي تنشأ بين أفراد الأسرة الواحدة، أو التي تضم مجموعة من الأصدقاء والمعارف الذي يربط بينهم ثقة متبادلة.

تعريف آخر :- الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسماً لها".

قد انتقد الفقه ، بحق هذا التعريف لأنه تعريف ناقص لم يبرز أهم خصائص شركة التضامن وهي مسؤولية الشركاء الشخصية والتضامنية.

من البحث في خصائص هذه الشركة وطبيعة أحكامها يمكن تعريف شركة التضامن بأنها : الشركة التي تعقد بين شخصين أو أكثر يكونوا مسئولين عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية وفي جميع أموالهم ويكتسب الشركاء صفة التاجر ويكون عنوان لشركة من أسماء الشركاء ولا تكون حصة الشريك قابلة للتداول أو ممثلة في صكوك قابلة للتداول.

خصائص شركة التضامن

من تعريف شركة التضامن وبيان أحكامها يتضح أنها تتميز بالخصائص التالية :

أولاً: المسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء :

١ - المسؤولية الشخصية للشريك :

يسأل الشريك في شركة التضامن عن ديون الشركة مسؤولية شخصية كما لو أنه دين شخصي على الشريك، وبالتالي لا تقتصر مسؤولية الشريك عن ديون الشركة فيما قدمه من حصة ولكن تمتد المسؤولية إلى كل أمواله كما لو أنه دين شخصي عليه إذ تمتد المسؤولية إلى ذمته الخاصة بالكامل.

تبرير أساس هذه المسؤولية يرجع إلى عدة اعتبارات منها توقيع التزامات الشركة وتعهداتها بعنوان الشركة الذي يتضمن أسماء الشركاء، حيث يعد كل شريك موقعاً بنفسه عليها، كما أن شركة التضامن تتكون عادةً من مجموعة من التجار يعملون معاً، كما أن القانون يصبغ صفة التاجر على كل شريك ينضم إلى هذه الشركة حتى ولو لم يكن مكتسباً لهذه الصفة من قبل، بالإضافة إلى أن القانون ذاته هو الذي ألزم الشركاء المتضامنين بهذه الخصية.

مسئولية الشريك الشخصية عن ديون الشركة أمر متعلق بالنظام العام، لا يجوز الاتفاق على مخالفته، فلا يجوز الاتفاق على تحديد مسؤولية أحد الشركاء بحصة معينة وإذا تم ذلك فإن هذا الاتفاق يكون باطلاً في مواجهة الغير ولا يعتد به، ومن رأينا أنه يحول هذه الشركة فيما بين الشركاء إلى شركة توصية بسيطة بينما تظل في مواجهة الغير شركة تضامن يحق فيها لدائني الشركة الرجوع على أي شريك في كل أمواله كما لو كان ديناً شخصياً عليه.

لما كان هذا المبدأ قد قصد به حماية دائني الشركة فإن لهم وحدهم حق التنازل عنه والموافقة على تحديد مسؤولية الشريك، ونرى في هذه الحالة تحويل الشركة من تضامن إلى شركة توصية بسيطة.

٢ - المسؤولية التضامنية للشركاء :

المقصود بالمسؤولية التضامنية للشركاء ← أنهم مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن ديون الشركة، إذ يحق لدائني الشركة الرجوع على الشركاء جميعاً أو أحدهم بما يحق لهم في مواجهة الشركة وذلك دون أن يحق لأحد من الشركاء الدفع بالتجريد أي الرجوع على الشركاء الآخرين أولاً أو التقسيم أي تقسيم الدين على الشركاء بنسبة نصيب كل واحد منهم.

يعتبر الشريك المتضامن في هذه الحالة بمثابة كفيل متضامن لأن التضامن قائم ليس بين الشركاء بعضهم بعضاً فحسب، بل كذلك بينهم وبين الشركة غير أن تطبيق قواعد الكفالة التضامنية على إطلاقها قد يؤدي إلى تعنت أحد الدائنين واختيار شريك متضامن بعينه للرجوع عليه والتشهير به قاصداً ومتعمداً ذلك وقبل الرجوع على الشركة لمطالبته بدينه، لذلك اتفق الفقه واستقرت أحكام القضاء على أنه لا يجوز لدائني الشركة الرجوع على أحد الشركاء المتضامنين إلا إذا توافر شرطين : الأول هو أن يكون لدى الدائن سنداً رسمياً بالدين قد يكون حكماً قضائياً أو إقراراً من الشركة بالدين، الشرط الثاني هو الرجوع على الشركة أولاً وامتناع الشركة عن الوفاء.

إذا تم الرجوع على أحد الشركاء وقام بالوفاء يحق لهذا الشريك الرجوع على الشركاء الآخرين بنسبة دين كل واحد منهم. وهذا التضامن إنما هو خاص بديون الغير قبل الشركة، أما فيما يخص بديون الشركاء قبل بعضهم البعض فلا تضامن بينهم.

لا يسأل الشريك عن ديون الشركة اللاحقة على خروجه منها طالما تم شهر هذا الخروج بالطرق القانونية، أما إذا انضم أحد الشركاء إلى الشركة فإنه يسأل عن الديون السابقة على انضمامه لأنه من المفترض أنه يعلم وضع الشركة المالي وقد ارتضى بالانضمام على هذا الوضع إلا إذا اتفق صراحة على عدم مسؤولية الشريك المنضم عن الديون السابقة على انضمامه طالما تم شهر هذا الاتفاق بالطرق القانونية .

ثانياً : عدم جواز تداول حصة الشريك :

بما أن شركة التضامن قائمة على الاعتبار الشخصي وشخصية الشريك محل اعتبار فالأصل عدم جواز تنازل الشريك عن حصته إلى الغير سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض، وسواء كان ذلك أثناء حياة الشريك أو بعد وفاته عن طريق الميراث وذلك لأن التنازل عن حصة الشريك وجواز تداولها يؤدي إلى دخول شخص أجنبي كشريك في الشركة وقد لا يوافق عليه الشركاء مما يؤدي إلى إهدار مبدأ أساسي تقوم عليه هذا النوع من الشركات وهو الاعتبار الشخصي.

ورغم ذلك إلا أن هذه القاعدة وهذا الأصل لا يتعلق بالنظام العام لذلك يجوز للشركاء الاتفاق على انتقال حصة الشريك بقيود معينة كاشتراط موافقة جميع الشركاء أو أغلبية معينة أو حق الاسترداد للشركاء بهدف المحافظة على الثقة المتبادلة والاعتبار الشخصي بين الشركاء، ولا يجوز الاتفاق على أن يكون تنازل الشريك عن حصته بغير قيود أو شروط المخالفة هذا الاتفاق للاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه الشركة.

في حالة وفاة أحد الشركاء يجوز الاتفاق على استمرار الشركة بين الشركاء الآخرين مع إخراج حصة الشريك المتوفى وإعطائها للورثة، كما يجوز الاتفاق على استمرار الشركة وانتقال حصة الشريك إلى الورثة ولو كانوا قسراً بحسب الوضع القانوني لمورثهم، وإن كنا نرى أنه في حالة انتقال حصة الشريك المتضامن إلى الوارث القاصر فإن الشركة تتحول إلى شركة توصية بسيطة.

يسري حكم منع الشريك من التنازل عن حصته إلى الشخص الأجنبي عن الشركة، ولكن لا يسري في حالة التنازل عن الحصة لأحد الشركاء الآخرين نظراً لبقاء الاعتبار الشخصي قائماً، إلا إذا نص في عقد الشركة صراحة على أنه ليس لأي شريك حق التنازل أو بيع حصته لشريك آخر إلا بموافقة باقي الشركاء.

إذا تنازل الشريك عن حصته إلى الغير دون موافقة الشركاء ودون مراعاة القيود والشروط التي يتضمنها عقد الشركة، فإن هذا الشرط وإن كان صحيحاً بين الشريك ومن تنازل له حيث يعتبر شريك الشريك وهو ما يعرف باسم "الرديف" إلا أنه لا يعتد بهذا التنازل في مواجهة الشركة حيث تظل العلاقة قائمة بين الشركة والشريك الأصلي ويبقى المتنازل إليه أجنبياً عن الشركة.

من جانب آخر يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء أن ينقل إلى الغير المنافع والثمار الخاصة بحصته في الشركة.

عدم جواز تداول حصة الشريك لا يمنع من رهنها، ذلك لأن رهن الحصة ليس بمثابة التنازل عنها، وللدائن المرتهن الحجز عليها وبيعها وفقاً لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير المادة (٣٢٥) وما بعدها من قانون المرافعات، وإذا ترتب على استعمال الدائن حقه في بيع الحصة فإن المشتري لا يصبح شريكاً في شركة التضامن إلا بموافقة باقي الشركاء، وإذا لم تتم هذه الموافقة فإن المشتري للحصة كان بمثابة متنازل إليه ليس له علاقة بالشركة وليس له إلا المزايا المالية من الحصة.

ثالثاً: عنوان الشركة:

يستند عنوان شركة التضامن من أسماء الشركاء المتضامين، فإذا تعذر ذكر أسماء جميع الشركاء تم الاكتفاء باسم واحد أو اثنين مع كتابة كلمة وشركاه" أو أي عبارة تفيد المعنى وذلك حتى يعلم الغير بالشركاء المتضامين الآخرين.

إذا توفي أحد الشركاء فإنه يجب إخراج اسمه من عنوان الشركة مع شهر هذا التصرف حتى يعلم الغير ولا يتعامل مع الشركة على أساس وجود هذا الشخص،

غير أنه يجوز الإبقاء على اسم الشريك المتوفى إذا كانت الشركة تعتمد في الشهرة على هذا الاسم وحتى لا يعتبر الغير قيام شركة جديدة في حالة تعديل العنوان، لكن يشترط في هذه الحالة الإشارة إلى ذلك في عنوان الشركة.

يجب أن يطابق عنوان الشركة الشركاء المتضامين، فلا يجوز إضافة أسماء وهمية كشركاء بقصد إعطاء الشركة ثقة للغير تخالف الواقع، كما لا يجوز إدخال اسم شخص أجنبي عن الشركة، وإلا إذا كان دخول اسم هذا الشخص الأجنبي بعلمه ورضاه فإنه يسأل عن تعويض الغير على أساس المسؤولية التقصيرية. أما إذا كان بغير رضاه جاز له وللغير الذي تعامل على أساس وجود هذا الاسم كشريك متضامن الرجوع على الشركاء الآخرين المتضامين بالتعويض.

رابعاً: اكتساب الشريك صفة التاجر:

يترتب على انضمام الشخص كشريك في شركة التضامن اكتسابه صفة التاجر حتى ولو لم يكن مكتسباً هذه الصفة من قبل.

يؤدي ذلك إلى أنه إذا تم شهر إفلاس شركة التضامن فإن ذلك يشهر إفلاس الشركاء المتضامين بالتبعية لأنهم يسألون عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية في كل أموالهم، ولكن العكس غير صحيح بمعنى أن شهر إفلاس أحد الشركاء المتضامين لا يؤدي إلى شهر إفلاس الشركة وذلك لأن الشركة ليست مسؤولية عن ديون الشركاء كما أن هناك شركاء آخرين يستطيعون تسديد ديون الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء.

⚖️ اكتساب صفة التاجر يتم بمجرد انعقاد عقد الشركة إذ يعتبر ذلك نتيجة منطقية لتعامل الشركة بعنوانها الذي يتضمن أسماء الشركاء جميعاً أو ما يفيد ذلك، ولأن التوقيع باسم الشريك يجعل التعامل باسمه والحسابه ويتحمل نتائج المشروع من ربح وخسارة.

⚖️ على ذلك يجب أن يتوافر في الشريك المتضامن الأهلية القانونية اللازمة للاعتراف بالتجارة، فلا يجوز للقاصر أن يكون شريكاً متضامناً لأنه لا يستطيع أن يكون تاجراً، كما يلتزم الشريك المتضامن بالتزامات التاجر من إمساك دفاتر تجارية غير أننا نرى أن إمساك الشركة دفاتر تجارية يغني عن إمساك الشريك، ولا يلتزم الشريك المتضامن بالقيد في السجل التجاري لأن قيد الشركة في السجل التجاري يغني عن ذلك.

تأسيس شركة التضامن

⚖️ **المقصود بتأسيس شركة التضامن** ← في هذا المقام مجموعة الأعمال القانونية والأفعال المادية التي يستلزمها خلق هذا الكيان القانوني على النحو الذي أراده المشرع ورسمه من خلال النصوص التشريعية، وهي الأعمال التي يقوم بها المؤسسون في سبيل تحقيق هذا الهدف.

أولاً: تكوين شركة التضامن :

⚖️ تكوين شركة التضامن يتم بناء على عقد يبرمه شريكان أو أكثر، لذلك يجب أن يتوافر في هذا العقد الشروط الموضوعية العامة والخاصة لعقد الشركة، حيث يجب أن تتوافر الشروط العامة وهي الرضا والمحل والسبب والأهلية، كما يجب أن تتوافر الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة وهي تعدد الشركاء حيث حد أدنى شريكين ولا يوجد حد أقصى، وتقديم الحصص سواء كانت نقدية أو عينية، ونية المشاركة وهي الرغبة في الاتحاد وتحمل مخاطر المشروع، وتقسيم الأرباح والخسائر، والمشرع أوجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً، وأيضاً لابد من كتابة كافة التعديلات التي تطرأ أثناء حياة الشركة كما لو عدل الشركاء في عنوان الشركة، أو الغرض من تأسيسها، أو رأس مالها، أو كيفية توزيع الأرباح والخسائر، وإذا لم يتبع الشكل الذي رسمه القانون كان التعديل باطلاً، ولا يعتد به مع بقاء عقد الشركة صحيحاً. هذا التعديل إذا لم يتم بالشكل الصحيح فإنه لا يعتد به أمام الغير، لكن يجوز للغير التمسك بهذه البيانات التي كان يجب تعديلها إذا علم بها.

ثانياً: شهر شركة التضامن :

⚖️ أوجب القانون التجاري شهر عقد شركة التضامن لأجل إعلام الغير بها، كما أن المشرع إمعاناً في الإعلام عن الشركة أقام نظاماً آخر للشهر وهو ضرورة القيد في السجل التجاري.

١. الشهر القانوني ← تتلخص إجراءات الشهر القانوني كما يلي :

- **إيداع ملخص:-** عقد الشركة قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مركز الشركة.
- **لطق ملخص:-** عقد الشركة لمدة ثلاثة أشهر في اللوحة المعدة في المحكمة للإعلانات القضائية.
- **نشر ملخص:-** عقد الشركة في إحدى الصحف التي تصدر في دائرة مركز الشركة وتكون معدة لنشر الإعلانات القضائية، أو في صحيفتين تطبعان في مدينة أخرى.
- ⚖️ يجب أن تتم إجراءات الشهر والنشر في خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ توقيع عقد الشركة.
- ⚖️ يجب أن يتضمن ملخص عقد الشركة أسماء وألقاب وصفات الشركاء وعناوينهم وعنوان لشركة وأسماء الشركاء المأذونين بالإدارة والتوقيع باسم الشركة وبيان وقت ابتداء الشركة ووقت انتهائها .
- ⚖️ هذا ويقع على عاتق الشركة واجب القيام بهذه الإجراءات وبالذات من يتولى إدارة الشركة.
- ⚖️ يرتب القانون على إهمال الشهر والنشر القانوني بطلان الشركة وهذا البطلان لا يجوز للشركاء أن يتمسكوا به في مواجهة الغير، وإنما يجوز للغير التمسك بهذا البطلان في مواجهة الشركاء .

على ذلك لا يجوز للشركاء أن يحتجوا على الغير ببطلان تأسيس الشركة للتخلص من التزاماتها في مواجهة الغير بل يظلوا مسئولين في مواجهة الغير عن تعهدات الشركة بالتضامن فيما بينهما طالما أن أحد الشركاء قد وقع على هذه التعهدات والمعاملات بعنوان الشركة، وتخضع جميع هذه التعهدات والمعاملات في مرحلة تأسيس شركة التضامن للقانون التجاري حيث تعتبر من المعاملات التجارية، ويترتب على بطلان شركة التضامن لعدم الشهر والنشر وجود شركة واقع تعتبر الشركة وفقاً لها قائمة حكماً في الفترة السابقة على البطلان وتحفظ بشخصيتها القانونية في خلال تلك الفترة، لذلك فإن جميع التصرفات والمعاملات خلال هذه الفترة تعتبر صحيحة وملزمة للغير وللشركاء وتخضع لأحكام القانون التجاري باعتبار أن تأسيس شركة التضامن عملاً تجارياً.

يترتب على ذلك أنه إذا كان هناك دين بين الشركاء والغير فإنه يخضع الأحكام القانون التجاري سواء من ناحية الفائدة القانونية أو طرق الإثبات أو شهر الإفلاس وغيرها من أحكام القانون التجاري الخاصة بالمعاملات التجارية.

شركة التضامن تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها، ويتم تكوينها بمجرد إبرام عقدها، ولا يتوقف اكتساب الشخصية المعنوية لشركة التضامن على استيفاء إجراءات الشهر التي يتطلبها القانون، فهذه الإجراءات لم يقصد بها سوى إعلام الغير بوجود الشركة كشخص معنوي، لذلك يجوز للغير ولو لم تتخذ إجراءات شهر الشركة أن يتمسك بشخصيتها، ولكن لا يجوز الاحتجاج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي يقرها القانون.

٢. الشهر في السجل التجاري

إمعاناً في الإعلام عن الشركة أقام المشرع نظاماً آخر للشهر، هو ضرورة القيد في السجل التجاري. كذلك ألزمت المادة ٦ من قانون السجل التجاري أن التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك. يجب ملاحظة أن إغفال قيد الشركة في السجل التجاري أو التعديلات التي تطرأ عليها لا أثر له على صحة عقد الشركة، إذ لا يترتب على إغفاله سوى جزاء جنائي.

س٥: تكلم عن إدارة شركة التضامن ؟

إدارة شركة التضامن

لبيان القواعد الخاصة بإدارة شركة التضامن سوف نتحدث عن تعيين المدير وعزله، ثم سلطاته، ومسئولية المدير عن إدارة الشركة.

- تعيين المدير وعزله :

تعريف مدير الشركة ← الذي يمثلها بوصفها شخصاً اعتبارياً، وذلك في القيام بالتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصاته.

مدير الشركة قد يكون واحداً أو أكثر من الشركاء، أو من غير الشركاء إذا كانت مصلحة الشركة تقتضي ذلك، كما أن المدير قد يكون معيناً في عقد الشركة التأسيسي أو في تعديل لاحق له ويطلق عليه في هذه الحالة المدير الاتفاقي أو المدير النظامي، وقد يعين المدير في اتفاق مستقل سواء عند انعقاد العقد أو بعده وفي هذه الحالة يسمى مدير غير اتفاقي.

إذا كان المدير الاتفاقي من أحد الشركاء كان له القيام بجميع أعمال الإدارة والتصرفات للشركة طالما كانت متعلقة بغرض الشركة حتى لو اعترض باقي الشركاء طالما إنها خالية من الغش وفي حدود سلطاته واختصاصاته الموضحة في عقد الشركة أو الداخلة في نطاق غرض الشركة. وهذا المدير لا يجوز عزله إلا بموافقة جميع الشركاء بما فيهم المدير نفسه، لأن عزله يعني تعديل عقد الشركة، وهذا التعديل لا يتم إلا بموافقة جميع الشركاء بما فيهم المدير، وبالتالي ليس هناك سبيل العزل هذا المدير عن إدارة الشركة إلا باللجوء إلى القضاء كما لا يجوز له الاعتزال إلا بموافقة الشركاء. أما المدير الشريك غير الاتفاقي أو غير الشريك سواء كان اتفاقياً أو غير اتفاقياً فإنه يعد وكيلاً عن الشركة وتسري في علاقته بالشركة أحكام الوكالة ويجوز عزله في كل وقت كما يجوز له التخلي عن الإدارة في أي وقت.

إذا لم ينص عقد الشركة على كيفية تعيين المدير ولم يتفق الشركاء على ذلك، فإن من حق كل شريك أن يتولى إدارة الشركة ويعتبر مفوضاً من الشركاء الآخرين في إدارتها، ولكن في هذه الحالة من حق الشركاء الآخرين الاعتراض على أي عمل يقوم به قبل تمامه ولأغلبية الشركاء رفض هذا الاعتراض يجب أن يكون مدير الشركة سواء كان اتفاقياً أو غير اتفاقياً أن تكون لديه أهلية كاملة.

- تعدد المديرين :

إذا اتفق الشركاء على تعدد المديرين وتحديد اختصاص كل منهم فلا مشكلة في ذلك، إذ لا يسأل كل مدير إلا في حدود الأعمال التي تكون في اختصاصه، فإذا خرج عن هذا النطاق وهذه الاختصاصات لا تلتزم الشركة بتصرفه طالما تم شهر هذه الاختصاصات.

قد يتفق الشركاء على أن يعمل المديرين مجتمعون أو بالأغلبية، وفي هذه الحالة لا ينفرد أحدهم بالإدارة إلا في حالة الضرورة.

في حالة عدم الاتفاق بين الشركاء وعدم النص على تحديد اختصاص الشركاء المديرين كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال إدارة الشركة، على أن يكون لكل مدير آخر أن يعترض على العمل قبل تمامه، وعلى أن يكون من حق أغلبية المديرين رفض هذا الاعتراض، فإذا تساوى الجانبان، كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً.

- سلطات المدير :

في الغالب يتولى عقد الشركة تحديد سلطات واختصاصات المدير، فلا يجوز له الخروج عليها أو تجاوزها إلا إذا حصل على إذن من الشركاء، فإذا لم يحدد عقد الشركة سلطات المدير ولم يتم الاتفاق على هذه السلطات أو القيود المفروضة عليه كان له القيام بجميع الأعمال القانونية والتصرفات التي تتفق على نشاط الشركة وغرضها وخالية من الغش، فله التوقيع على الأوراق التجارية، وإبرام عقود استخدام العمال والموظفين، ويمثل الشركة فيما ترفعه ويرفع عليها من دعاوى، وله اتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على حقوق الشركة.

الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل.

فيما يتعلق بتصرفات المدير التي تجاوز الإدارة العادية، وبخشي منها على مصالح الشركاء ومستقبل الشركة كما هو الشأن في التبرعات وبيع عقارات الشركة أو تقرير رهن عليها أو بيع المتجر الخاص بالشركة، فذهب جانب من الفقه إلى أنه طالما لم تحدد الشركة أية قيود على مثل هذه التصرفات فإنه يجوز للمدير القيام بها فيما عدا التبرع ما لم تكن تبرعات صغيرة.

كما لا يجوز للمدير أن يتولى عملاً مماثلاً للعمل الذي تقوم به الشركة بغير إذن سابق من جميع الشركاء وذلك حتى لا يقوم بعمل ينافس الشركة، كما لا يجوز للمدير أن يكون طرفاً في التصرفات التي يعقدها لحساب الشركة.

- مسؤولية المدير :

تفرق هنا بين مسؤولية الشركة عن أعمال المدير ومسؤولية المدير في مواجهة الشركة.

أولاً: مسؤولية الشركة عن أعمال المدير :

تسأل الشركة عن أعمال المدير طالما تم ذلك في حدود اختصاصاته وسلطاته إذا تم هذا التصرف بعنوان الشركة، فهي تسأل عن كافة الآثار التي تترتب على تصرفاته وهي المسؤولية عن تنفيذ تعهداته، وإذا وقع المدير باسمه على تعهد أو تصرف دون ذكر لعنوان الشركة وكان الطرف الآخر عالماً بأن التصرف يتم الحساب الشركة وأجازت الشركة هذا التصرف أو حققت نفعاً منه كان تصرفاً صحيحاً ملزماً للشركة.

- إذا جاوز المدير سلطاته فلا تسأل الشركة عن هذه التصرفات التي يعقدها لحسابها، ولا يكون للمتعاقد مع المدير أن يرجع على الشركة طالما أن سلطات المدير واختصاصاته مشهورة أو معلومة للغير وتم إثبات ذلك ولا يكون أمام هذا الغير إلا الرجوع على المدير شخصياً.
- إذا فرض وأبرم المدير تصرفاً لحسابه الخاص وأساء استخدام عنوان الشركة في التوقيع على هذه الصفقة فإن الشركة تظل مسئولة أمام الغير عن هذا التصرف طالما أن هذا الغير حسن النية لا يعلم بحقيقة الصفقة بأنها تتم لحساب المدير، أما إذا كان الغير يعلم بذلك فإنه يأخذ بنقيض مقصدا وليس له الرجوع إلا على المدير ولا تلتزم الشركة بهذا التصرف.
- إذا كانت الشركة تسأل عن أعمال المدير طالما داخله في حدود سلطاته فإنها تسأل كذلك عن الأعمال غير المشروعة التي تقع منه في حق الغير حيث تسأل مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع، حيث يحق للغير الرجوع على الشركة بالتعويض عن الأضرار التي يسببها المدير للغير وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية. ثم يحق للشركة بعد ذلك الرجوع على المدير كما أن لهذا الغير الرجوع على الشركة والمدير في ذات الوقت على أن هناك جانب من الفقه يرى أن الشركة تسأل مسؤولية شخصية ومباشرة عن أعمال المدير غير المشروعة التي يسببها للغير باعتبار المدير جزء من الكيان القانوني للشركة.

ثانياً: مسؤولية المدير في مواجهة الشركة:

- يسأل المدير قبل الشركة عن الأخطاء التي تقع منه في الإدارة طالما سبب ضرراً لها، وتكون المسؤولية عقدية، وللشركة في سبيل ذلك رفع دعوى ضد المدير، كما لكل شريك الحق في رفع دعوى على المدير وليس للمدير أن ينيب غيره للقيام بإدارة الشركة طالما لم يأذن له الشركاء في ذلك وإلا كان مسئولاً عن أفعال وتصرفات من أنابه كما لو كان هذا العمل أو التصرف قد صدر منه هو. أما إذا أذن له الشركاء بذلك فإنه لا يسأل عن أفعال هذا النائب إلا عن خطئه في اختياره أو عن خطئه فيما أصدره من تعليمات.
- كما يسأل المدير جنائياً عما ارتكبه من جرائم أو مخالفات أثناء إدارة الشركة لأن المسؤولية الجنائية شخصية.
- رأي الدكتور :- أنه إذا كانت هناك عقوبات مالية أو غرامات فإن الشركة ملتزمة بها طالما أن الجريمة أو

س ٦: عرف شركة التوصية البسيطة مبيناً خصائصها؟

شركة التوصية البسيطة

تعريف شركة التوصية البسيطة :

- الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضاممين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين **معنى ذلك** أن شركة التوصية البسيطة تتكون من نوعين من الشركاء، شركاء متضامنون يحملون نفس خصائص الشركاء المتضامنون في شركة التضامن حيث المسؤولية الشخصية والتضامنية واكتساب صفة التاجر بمجرد انعقاد الشركة أو الانضمام لها وتكوين عنوان الشركة من أسماء هؤلاء الشركاء، وشركاء موصون مسئولون عن ديون الشركة في حدود ما قدموه من حصة، ولا يكتسبون صفة التاجر ولا يشتركون في أعمال الإدارة الخارجية للشركة.

خصائص شركة التوصية البسيطة

أولاً: المسؤولية المحدودة للشريك الموصى :

- في هذه الشركة كما سبق أن ذكرنا يسأل الشريك المتضامن مسؤولية شخصية وتضامنية في كل أمواله عن ديون الشركة، أما النوع الآخر من الشركاء وهم الشركاء الموصون منهم لا يسألون إلا في حدود ما قدموه من حصة، حيث المسؤولية محدودة بقدر ما يملكه الشريك الموصى من حصة في شركة التوصية.
- يترتب على ذلك** ← أنه في حالة شهر إفلاس الشركة فإنه يؤدي بالتبعية إلى شهر إفلاس الشركاء المتضامنين ولا يؤدي إلى شهر إفلاس الشركاء الموصين المحدودية مسؤولية هؤلاء الشركاء عن ديون الشركة.

١٤ يجب على الشريك الموصى تقديم حصته، فإذا أخل بذلك كان لمدير الشركة بوصفه ممثلاً القانوني أن يطالبه بتنفيذ التزامه، كما أنه من حق دائي الشركة في هذه الحالة أن يطالبوه بذلك بموجب دعوى مباشرة على أساس أن رأس مال الشركة هو الضمان العام لدائنيها.

١٥ كما أن التزام الشريك الموصى بتقديم حصته يعتبر من وجهة نظرنا عملاً تجارياً يخضع لأحكام القانون التجاري.

ثانياً: عنوان الشركة:

١٤ عنوان شركة التوصية البسيطة يتكون من أسماء الشركاء المتضامنين جميعاً أو من أحدهم أو أكثر مع إضافة ما يفيد وجود الشركة، ولا يدخل اسم الشريك الموصى في عنوان الشركة حتى لا يوهم الغير بأنه شريكاً متضامناً.

١٥ إذا وضع اسم الشريك الموصى في عنوان الشركة وكان يعلم بذلك ووافق كان مسئولاً في مواجهة الغير باعتباره شريكاً متضامناً ومسئولاً عن ديون الشركة مسئولية شخصية في كل أمواله.

١٥ إذ يحق للغير الرجوع على الشريك الموصى في هذه الحالة في كل أمواله ولا يستطيع الدفع بالتجريد أو التقسيم، ولكن في علاقة الشريك الموصى بباقي شركاء الشركة يظل مسئولاً مسئولية محدودة في حدود ما قدمه من حصة، فإذا فرض وقام بدفع الدين عن الشركة كان له الرجوع على باقي الشركاء باعتباره شريكاً موصياً.

١٥ إذا وضع اسمه في عنوان الشركة بدون علمه أو بعلمه ولكن دون رضاه وأعلن اعتراضه على ذلك بشكل رسمي وأثبت ذلك فإنه يظل محتفظاً بصفته كشريك موصى سواء في مواجهة الغير أو بالنسبة إلى الشركاء.

ثالثاً: عدم اكتساب الشريك الموصى صفة التاجر:

١٤ يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر بمجرد إبرام عقد شركة التوصية البسيطة حتى ولو لم يكن مكتسباً لهذه الصفة من قبل.

١٥ الشريك الموصى فهو لا يكتسب صفة التاجر بانضمامه إلى الشركة إلا إذا كان مكتسباً لهذه الصفة من قبل، لكن مجرد انضمامه إلى هذه الشركة لا يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر لأنه لا يعتبر محترفاً للأعمال التجارية ولا يمارس الأعمال باسمه وذلك على خلاف الشركاء المتضامنين.

١٥ تبعا لذلك فإن شهر إفلاس شركة التوصية البسيطة لا يؤدي إلى شهر إفلاس الشركاء الموصين، إذ أن مسئولية عن ديون الشركة تقتصر على ما قدمه من حصة لذلك فإنه يجوز للقصر والأشخاص الممنوعين من مباشرة التجارة قانوناً أن يشتركوا كشركاء موصين في شركة التوصية البسيطة.

رابعاً: عدم جواز تنازل الشريك الموصى عن حصته

١٤ الشريك الموصى مثل الشريك المتضامن لا يجوز له التصرف والتنازل عن حصته للغير دون موافقة جميع الشركاء، غير أن ذلك لا يتعلق بالنظام العام، لذلك

١٥ يجوز الاتفاق في عقد الشركة على جواز انتقال حصة الشريك الموصى بقيود معينة بحيث لا يترتب على هذا التنازل الإخلال بالاعتبار الشخصي الذي يجب أن يتوافر في الشريك الموصى أيضاً

تكوين شركة التوصية البسيطة

١٤ تخضع شركة التوصية البسيطة من حيث تكوينها وتأسيسها للشروط الموضوعية العامة في عقد الشركة وهي الرضا والمحل والسبب والأهلية، والشروط الموضوعية الخاصة في عقد الشركة بصفة عامة وهي تعدد الشركاء وتقديم الحصص نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر.

١٥ كما يجب أن يتوافر في شركة التوصية البسيطة الأركان الشكلية من وجوب كتابة العقد وشهره،

وتسري في هذا الشأن ذات الأحكام المقررة في شركة التضامن والسابق ذكرها، على أنه يجب ذكر أسماء الشركاء المتضامنين دون الموصيين في ملخص عقد الشركة التي يقع عليها الشهر، ويترتب على إغفال الشهر بطلانها، وهذا البطلان لا يؤدي إلى تغيير في المراكز القانونية للشركاء الموصين، حيث يبقى التزام الشريك الموصى محدوداً بقدر حصته، ولا يحق لدائي الشركة معاملة الشريك الموصى في هذه الحالة كما لو كان شريكاً متضامناً متعللاً بطلان الشركة.

س ٧ : تكلم عن إدارة شركة التوصية البسيطة ؟

إدارة شركة التوصية البسيطة

يدير شركة التوصية البسيطة مديراً أو أكثر، سواء كان هذا المدير شريكاً أو غير شريك، وقد يعين هذا المدير في عقد الشركة أو في تعديل لاحق له فيكون مديراً اتفاقياً، وقد يكون في اتفاق مستقل فيكون غير اتفاقي. وينطبق على إدارة شركة التوصية البسيطة كل ما سبق أن ذكرناه بخصوص إدارة شركة التضامن من حيث تعيين المدير وعزله وتعدد المديرين وسلطاته ومسؤوليته.

١ - حظر الشريك الموصي من إدارة الشركة :-

لا يجوز للشريك الموصي القيام بعمل متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل، في حين يجوز الاتفاق على تعيين شخص من غير الشركاء ليتولى إدارة الشركة.

٢ - الحكمة من الحظر :

أن الشريك الموصي مسؤولاً عن ديون الشركة في حدود حصته فقط لذلك يخشى من أن يخاطر بأموال الشركة ويقوم بأعمال تضر بها، حيث يخشى من اندفاعهم وتورطهم في تصرفات قد تعرض أموال الشركة للضياع.

كذلك حتى لا يتوهم الغير بأنهم شركاء متضامنين ويتعامل مع الشركاء ويعطي لها ائتمانه على هذا الأساس.

٣ - نطاق الحظر :

قصر المشرع نطاق الحظر على أعمال الإدارة الخارجية التي يتعامل فيها الشريك مع الغير من خلال المعاملات والتصرفات القانونية، أي التصرفات التي تقتضي تمثيل الشركة أمام الغير واتصال المدير بالجمهور في أعمال تجعل الشركة دائنة أو مدينة، فلا يجوز له أن يشتري أو يبيع أو يقترض باسم الشركة، ولا أن يوقع على أوراق تجارية.

أعمال الإدارة الداخلية فله أن يقوم بها لأنها لا تقتضي تمثيل الشركة أمام الغير.

٤ - جزاء مخالفة الحظر :

نفرق هنا بين مسؤولية الشريك الموصي أمام الغير ومسؤوليته أمام الشركاء :

أ - بالنسبة لمسؤوليته أمام الغير ← يسأل الشريك الموصي عن العمل الذي قام بها، أمام الغير وما يترتب على

هذا العمل أو الأعمال كما لو كان شريكاً متضامناً بينما يظل بالنسبة لباقي الأعمال شريكاً موصياً، أما لو تكررت هذه الأعمال والتدخلات فإن الشريك الموصي يعتبر شريكاً متضامناً عن جميع ديون الشركة الناتجة عن تدخله وغير الناتجة عن تدخله فيما لو تبين أن تكرار تصرفاته وجسامتها جعلت الغير يعتقد أنه شريك متضامن واعتمد على ذلك عند التعاقد مع الشركة، ومتى اعتبر الشريك لموصي شريكاً متضامناً فإنه يعد تاجراً ومن ثم يشهر إفلاسه تبعاً لشهر إفلاس الشركة.

ب - بالنسبة لعلاقة الشريك الموصي بغيره من الشركاء المتضامنين ← فإننا نفرق بين ما إذا قام بهذا العمل بتوكيل

منهم أو دون توكيل. فإذا قام بهذا العمل بناء على توكيل منهم، فإنه يبقى شريكاً موصياً في مواجهتهم ويرجع عليهم بما يكون قد دفعه من ديون الشركة زائداً عن حصته.

لو كان الشريك الموصي قد قام بالعمل دون توكيل من الشركاء المتضامنين، يعتبر مسؤولاً شخصياً في مواجهة من تعاقد معه، ولا يرجع الشريك الموصي على الشركة بما أوفى به نتيجة تصرفه إلا وفقاً لأحكام الإثراء بلا سبب وأحكام الفضالة.

س ٨: عرف شركة المحاصة مبيناً خصائصها ؟

شركة المحاصة

تعريف شركة المحاصة :

١٥ شركة مستتر تتم في الخفاء ليس لها شخصية معنوية تعقد بين شخصين أو أكثر للاشتراك في مشروع بتقديم حصة من مال أو عمل على أن يستمر تقسيم ما ينتج عنها من أرباح وخسائر.

١٥ ينتشر هذا النوع من الشركات غالباً في النطاق الرعوي والريفي وفي مجالات الأعمال التجارية الصغيرة، لذلك نجد أن الشركاء ليسوا في حاجة إلى إجراءات الشهر الشركة حيث غالباً ما تقوم بعمل مؤقت لا يستلزم القيام بهذه الإجراءات.

خصائص شركة المحاصة

أولاً: شركة مستتر تتم في الخفاء :

١٥ تتميز شركة المحاصة بأنها مستتر تتم في الخفاء لا يعلم الغير عن تكوينها من الناحية القانونية، فهي لا تخضع لركن الشكلية الواجب توافره في عقد الشركة، فلم يتطلب لهذه الشركة القيام بإجراءات العلانية والشهر وإذا تم كتابتها فإن ذلك يقتصر على الشركاء ويكون بين الشركاء فقط ولا يعلن للغير ولا يتم اتخاذ إجراءات النشر أو القيد في السجل التجاري.

١٥ لا تفقد الشركة صفة الاستتار والخفاء حتى لو علم الغير بوجودها من الناحية الفعلية طالما أن الشركاء لم يقوموا بعمل من شأنه الإفصاح عن قيام الشركة كشخص معنوي، فإذا قام الشركاء بالإعلان عن هذه الشركة أو القيام بتوقيع العقود باسمها أو اتخذوا لها عنواناً تحولت إلى شركة تضامن فعلية طالما لم تكتمل لها إجراءات الشهر، ومن ثم يسأل الشركاء مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة.

١٥ **الجدير بالذكر أنه** ← لا وجود لمعيار محدد يؤدي إلى زوال صفة الاستتار عن شركة المحاصة وتحويلها إلى شركة تضامن فعلية فالأمر متروك لقاضي الموضوع في كل حالة على حدة يستطيع أن يقدر مدى اعتبار تصرف الشريك كاشفا لصفة الاستتار.

ثانياً: شركة ليس لها شخصية معنوية:

١٥ لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية، حيث قصر الشركاء عدم وجود شخص معنوي نظراً لأن الشريك المحاص الذي يقوم بأعمالها لا يمثل شخصاً معنوياً وإنما يتعامل مع الغير باسمه الخاص.

١٥ **يتربى على عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية النتائج التالية :**

- **النتيجة الأولى** ← **عدم وجود ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء**، نظراً لأن شركة المحاصة ليس لها شخصية معنوية فإنه بالتبعية ليس لها رأس مال مستقل، حيث يظل كل شريك محتفظاً بملكية حصته ولا تنتقل إلى الشركة، وبالتالي ليس هناك ضمان عام للدائنين سوى الذمة المالية للشريك الذي تعامل معه. ويحق للشريك تبعاً لذلك التصرف في حصته كيفما شاء لأنها ملكاً له ويصحب بالتصرف صحيحاً منتجاً لآثاره.
- **النتيجة الثانية** ← **ليس لها اسم ولا عنوان** : ليس لشركة المحاصة اسم تتعامل به ولا عنوان إذ أن كل شريك يتعامل مع الغير باسمه الخاص ولحسابه، كما لا يوقع على التعاقدات بعنوان للشركة، كما لا تستطيع الشركة أن ترفع دعاوى على الغير باسمها ولا ترفع دعاوى عليها وإنما ترفع الدعاوى على الشريك وأمام المحكمة التي يقيم في دائرتها الشريك الذي تعامل مع الغير.

- **النتيجة الثالثة** ← **ليس للشركة موطن أو جنسية** : الموطن الذي يعتد به هو موطن مدير الشركة أو الشريك الذي تعامل مع الغير. فإذا أعلنت الدعوى في موطن شريك آخر غير الذي تعامل مع الغير كان إعلاناً باطلاً. كما أن شركة المحاصة ليس لها جنسية لأنها لا وجود لها من الناحية القانونية وغير مشهورة وغير مقيدة في السجل التجاري.

- **النتيجة الرابعة** ← **لا يمثل الشريك المحاص شخصاً معنوياً وإنما يمثل نفسه.**

- **النتيجة الخامسة** ← **شهر إفلاس الشريك لا يؤدي إلى شهر إفلاس الشركة.**

ثالثاً : شركة المحاصة شركة أشخاص :

تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاص القائمة على الاعتبار الشخص حيث شخصية الشريك محل اعتبار، فلا يجوز للشريك التنازل عن حصته لأجنبي عن الشركة دون موافقة باقي الشركاء وبالقيد المتفق عليها، كما أن حصة الشريك غير قابلة للتداول.

كذلك تنقضي شركة المحاصة بالحجز على أحد الشركاء أو شهر إفلاسه أو شهر إعساره ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، كذلك تنقضي بوفاة أحد الشركاء إلا إذا اتفق الشركاء على إخراج حصة الشريك المتوفى واستمرار الشركة فيما بينهم، أو الاتفاق على استمرار الشركة مع الورثة.

تكوين شركة المحاصة

تخضع شركة المحاصة باعتبارها عقداً للشروط الموضوعية العامة كرضا والمحل والسبب والأهلية، وباعتبارها شركة تخضع للشروط الموضوعية الخاصة بالشركات مثل تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة واكتساب الأرباح والخسائر.

ولا تخضع الشركة فيما عدا ذلك لأية أركان شكلية من كتابة أو شهر سواء أكان شهراً قانونياً أو عن طريق السجل التجاري، ولا يشترط الكتابة في عقد شركة المحاصة التجارية حيث يجوز أن تنعقد شفاهة وتثبت في هذه الحالة بكافة طرق الإثبات التجارية.

ملكية الحصص

من الشروط الموضوعية الخاصة بشركة المحاصة تقديم الحصص، وإذا كانت القاعدة أن كل شريك يمتلك حصته ويديرها بالطريقة المتفق عليها مع باقي الشركاء وغالباً ما يستثمرها بنفسه ثم يقسم نتائج الاستغلال مع الشركاء الآخرين.

إلا أن هناك صوراً أخرى لتملك الحصص وإدارتها يقوم الشركاء بالمفاضلة بينها وهي لا تخرج عن الآتي :

١- **الصورة الأولى :-** أن يحتفظ كل شريك بملكية حصته ويقوم باستغلالها بالطريقة المتفق عليها مع باقي الشركاء، على أن يتم توزيع نتائج الاستغلال للحصة مع الشركاء الآخرين.

٢- أن يعهد الشركاء إلى أحدهم إدارة الحصص واستغلالها واستثمارها مع احتفاظ كل شريك بملكية الحصة، ويتم توزيع ثمرة الاستغلال الناتج مع باقي الشركاء.

٢- **الصورة الثانية :-** أن يتفق الشركاء على نقل ملكية الحصص إلى أحد الشركاء وهو المدير المحاص لكي يقوم باستثمارها واستغلالها في حدود غرض الشركة وبما هو متفق عليه، على أن يتم توزيع نتائج هذا الاستغلال مع باقي الشركاء.

٣- **الصورة الثالثة :-** قد يتفق الشركاء على أن تعتبر الحصص وما ينتج عنها من أموال نتيجة نشاط الشركة ملكاً شائعاً بين الشركاء بنسبة حصصهم، على أن يوزع ناتج الاستغلال بنفس نسبة حصصهم في ملكية المال الشائع.

س ٩ : تكلم عن إدارة شركة المحاصة ؟

إدارة شركة المحاصة

- اختيار مديراً للمحاصة :

- قد يتفق الشركاء على اختيار أحدهم لإدارة شركة المحاصة، ويسمى في هذه الحالة المدير المحاص " والذي يتعامل مع الغير باسمه الخاص ولكن لصالح باقي الشركاء والحسابهم، ويكون هو وحده المسئول عن جميع التصرفات التي يعقدها في مواجهة الغير، ولا يكون هناك أية علاقة قانونية بين الغير وباقي الشركاء، إذ من عقد من الشركاء المحاصين عقداً مع الغير يكون مسئولاً دون غيره.
- يشترط في هذا المدير توافر أهلية القيام بالأعمال التجارية، لأنه يتعامل كما لو كان تاجراً، وله القيام بالأعمال والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ونشاطها.
- اتفاق الشركاء على أن يشتركوا جميعاً في الإدارة :
- قد يتفق الشركاء على التوقيع جميعاً على العقود ويلتزمون بتعهداتهم مع بقاء الشركة مستترة، ويلتزمون في هذه الحالة بالتضامن في مواجهة الغير طالما أن نشاط الشركة تجاري حيث التضامن مفترض بين المدينين، وغالباً يقع هذا الاتفاق في حالة كون الحصص مملوكة على الشيوع فيما بينهم.
- كل شريك يدير حصته بالطريقة المتفق عليها :

في هذه الحالة كل شريك يتعامل مع الغير باسمه الخاص، ويلتزم في مواجهة الغير بنتائج الصفقة التي أبرمها، ولا يكون أمام الغير إلا التنفيذ على حصة الشريك الذي تعامل معه دون باقي الشركاء الآخرين، ولا يجوز للشركاء الآخرين الرجوع على الغير أو مطالبته بتنفيذ تعهداته أو العقود التي أبرمها مع الشريك الآخر، لأنه لا توجد علاقة مباشرة بينهم حتى لو علم الغير بوجود الشركة، طالما لم يتم الإعلان القانوني عنها.

2026